



Estratégia
Concursos

Aula 08

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Processual do
Trabalho*

Autor:

Bruno Klippel

27 de Janeiro de 2026

Sumário

Mandado de Segurança.....	4
Conceito	4
Legitimidade ativa e passiva.....	4
Competência	5
Cabimento - utilização do MS	7
Prazo para a utilização do MS.....	14
Petição Inicial.....	16
Emenda da Petição Inicial	17
Procedimento: informação e parecer do MP.....	18
Jus postulandi	18
Honorários de sucumbência.....	18
Recursos.....	19
Ação Rescisória	22
Natureza jurídica.....	22
Cabimento na Justiça do Trabalho.....	23
Depósito prévio.....	24
Utilização de recursos previamente	25
Competência	25
Legitimidade.....	29
Jus postulandi.....	31
Ação rescisória de ação rescisória	32



<i>Suspensão da execução da decisão rescindenda.....</i>	<i>32</i>
<i>Revelia na ação rescisória</i>	<i>33</i>
<i>Requisitos</i>	<i>35</i>
<i>Decisão de mérito.....</i>	<i>35</i>
<i>Trânsito em julgado</i>	<i>37</i>
<i>Ajuizamento no prazo decadencial de 2 anos.....</i>	<i>38</i>
<i>Situações previstas no art. 966 do CPC.....</i>	<i>46</i>
<i>Prevaricação, concussão ou corrupção do Juiz.....</i>	<i>46</i>
<i>Impedimento e incompetência absoluta.....</i>	<i>47</i>
<i>Dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da vencida ou simulação ou colusão das partes:</i>	<i>47</i>
<i>Ofensa à coisa julgada</i>	<i>49</i>
<i>Violação literal de norma jurídica</i>	<i>49</i>
<i>Decisão fundada em prova falsa</i>	<i>51</i>
<i>Fundada em erro de fato</i>	<i>53</i>
<i>Existência de fundamento para invalidar a confissão, desistência ou transação no CPC/73 é o §4º do art. 966 do CPC:</i>	<i>54</i>
<i>Procedimento</i>	<i>54</i>
<i>Honorários de sucumbência</i>	<i>57</i>
<i>Inquérito para apuração de falta grave:.....</i>	<i>58</i>
<i>Conceito</i>	<i>58</i>
<i>Cabimento.....</i>	<i>58</i>
<i>Prazo para utilização</i>	<i>59</i>
<i>Procedimento</i>	<i>61</i>



<i>Sentença e seus efeitos</i>	<i>63</i>
<i>Homologação de Acordo Extrajudicial</i>	<i>64</i>
<i>Ação Civil Pública.....</i>	<i>68</i>
<i>Ação de Consignação Em Pagamento.....</i>	<i>70</i>
<i>Ação monitória.....</i>	<i>71</i>
<i>Resumo</i>	<i>72</i>
<i>Fim</i>	<i>78</i>



MANDADO DE SEGURANÇA

Conceito

Trata-se de ação de natureza cível, prevista no art. 5º, LXIX da CF/88, cujo procedimento encontra-se regulamentado pela Lei nº 12.016/09. O mandado de segurança foi pensado como ação de rito especial, visando a proteção célere de direito líquido e certo, quando o ato ilegal ou abusivo fosse realizado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Para tanto, criou um procedimento diferenciado, que somente pode ser utilizado se preenchidos diversos requisitos, a serem aqui estudados, tais como prazo, prova exclusivamente documental, dentre outros.

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Legitimidade ativa e passiva

A legitimidade ativa para o mandado de segurança é de qualquer pessoa física ou jurídica, conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/09, já que qualquer pessoa pode vir a sofrer com a atuação ilegal ou abusiva de autoridade pública. Se o direito couber a várias pessoas, qualquer uma delas poderá impetrar o MS, sendo admitido ainda o litisconsórcio, mesmo que ulterior, até o despacho da petição inicial, de forma a preservar o princípio do Juiz natural.

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Já a legitimidade passiva, pelo que vem entendendo o STJ e o STF, razão pela qual é o melhor entendimento para concursos, é da pessoa jurídica a que pertence a autoridade coatora, ou seja, é aquela que realiza o ato ilegal ou abusivo. A legitimidade passiva é da pessoa jurídica e não da



autoridade coatora, mas é a primeira que arcará com os efeitos patrimoniais do desfazimento do ato. A autoridade coatora atua no processo apenas apresentando as suas informações, de forma a auxiliar o Juiz a desvendar se o ato foi legal ou ilegal.

Competência

Em relação à competência para o processamento e julgamento do mandado de segurança, temos, em primeiro lugar, que diferenciar as espécies de competência: material, funcional e territorial.

Em relação à **competência material**, está descrita no art. 114, IV da CF/88, assim redigido:

“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

(...)

IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”

Assim, se a matéria discutida nos autos for trabalhista, como uma possível ilegalidade em autuação do Ministério do Trabalho e Emprego, caberá à Justiça do Trabalho a análise do *mandamus*.

Em relação à **competência funcional**, temos que saber que órgão dentro da Justiça do Trabalho possui competência para a ação em estudo. Todos os graus de jurisdição são competentes, a depender do ato questionado. Vejamos:

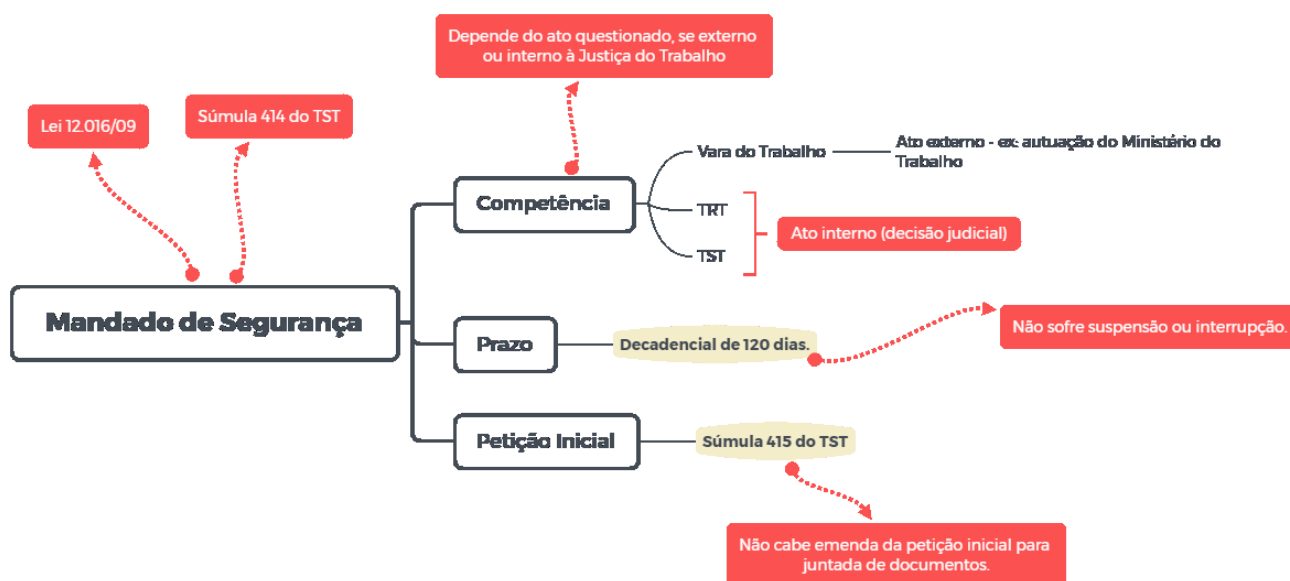
- **Vara do Trabalho:** se o ato questionado for exterior à Justiça do Trabalho, como a autuação promovida pelo MTE, caberá o MS à Vara do Trabalho.
- **TRT:** se o ato questionado for de Juiz do Trabalho, Desembargador do TRT e servidores do TRT.
- **TST:** se o ato questionado for de Ministro do TST.



Exemplo: se impetro um mandado de segurança contra ato ilegal de um Juiz do Trabalho, como uma ordem de penhora em meu salário, a competência para o MS será do TRT a que está vinculado o Juiz do Trabalho. Se a ordem partiu da 3ª Vara do Trabalho de Vitória/ES. Caberá ao TRT/ES processar o julgar o mandado de segurança.

Por fim, a competência territorial é a **sede funcional da autoridade coatora**, mas apesar de ser competência territorial, é entendida como absoluta, o que permite que haja a declaração de incompetência *ex officio*, com remessa dos autos ao juízo competente, conforme art. 64, §1º e 3º do CPC.

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.



Cabimento - utilização do MS

Em primeiro lugar, destacam-se algumas situações em que **não é possível a utilização do MS**, conforme art. 5º da Lei nº 12.016/09:



- Em face de decisão da qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, sem exigência de caução.
- Em face de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
- Em face de decisão judicial transitada em julgado.

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.

Nas duas primeiras situações, não cabe o MS tendo em vista que os recursos cabíveis, na esfera judicial ou administrativa, por possuírem efeito suspensivo, são capazes de evitar a produção dos efeitos do ato tido por ilegal, não produzindo qualquer efeito danoso à parte. A última hipótese – de decisão com trânsito em julgado – não cabe mandado de segurança pois esse não será capaz de desconstituir a decisão, já que apenas a ação rescisória pode desconstituir a decisão com trânsito em julgado.

Também não cabe o MS contra lei em tese, pois é necessária a violação da lei em uma situação concreta, específica, nos termos da Súmula nº 266 do STF.

Súmula nº 266 do STF: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Exemplo: se discordo de uma nova lei e quero que o Poder Judiciário a declare inconstitucional ou de uma portaria, buscando a declaração de ilegalidade, não posso



impetrar o mandado de segurança, pois esta não é a ação correta, conforme Súmula nº 266 do STF. O Mandado de segurança não serve para analisar situações genéricas, como as tratadas por lei, e sim, situações concretas, como uma autuação, uma decisão judicial, etc.

Também é indispensável, pois os concursos cobram muito esse tema, tratar da Súmula nº 414 do TST, que será transcrita antes das explicações:



“MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA ANTES OU NA SENTENÇA (nova redação em decorrência do CPC de 2015)

I – A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1.029, § 5º, do CPC de 2015.

II - No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio.

III - A superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória.”

A Súmula trata da utilização do mandado de segurança como **sucedâneo recursal**, ou seja, como se fosse um recurso naquelas hipóteses em que não há espécie recursal apta a corrigir a ilegalidade de imediato, como ocorre com as decisões interlocutórias, tendo em vista o princípio da irrecorribilidade imediata das interlocutórias, nos moldes do art. 893, §1º da CLT.



Se for proferida decisão interlocutória ilegal, que venha a ferir direito líquido e certo, caberá a impetração do mandado de segurança nos termos da competência acima estudada. Contudo, se antes do julgamento do mérito do MS for proferida a sentença, a ação mandamental perderá o



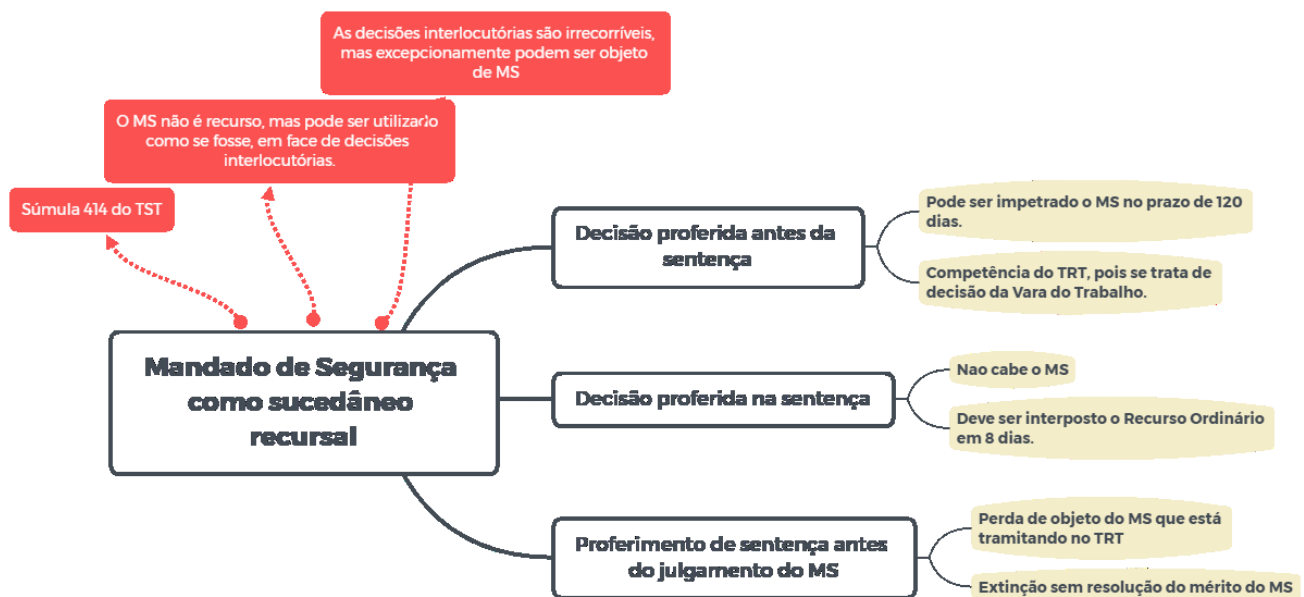
seu objeto, sendo extinta sem resolução do mérito. Se a liminar for concedida na sentença, não caberá o MS, tendo em vista que a parte poderá valer-se do recurso ordinário, conforme art. 895, I da CLT.

§ 1º - Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva.

Art. 895 - Cabe recurso ordinário para a instância superior: I - das decisões definitivas ou terminativas das Varas e Juízos, no prazo de 8 (oito) dias;

Exemplo: Se Maria, grávida, foi demitida sem justa causa, ajuizar uma ação trabalhista requerendo a reintegração, o Juiz do Trabalho analisará o pedido liminar, deferindo ou não aquele pedido. Se Maria foi demitida da forma narrada, ela possui direito a ser reintegrada, tendo em vista a garantia de emprego prevista no art. 10, II, "b" da ADCT/CF/88. Ocorre que a decisão liminar foi desfavorável, por erro do Juiz, que entendeu que ela havia engravidado após sair do emprego. Diante do erro claro contido na decisão e a impossibilidade de se interpor recurso, já que se trata de decisão interlocutória, poderá Maria impetrar mandado de segurança contra tal decisão do Juiz do Trabalho, cabendo ao TRT analisar o pedido e, se entender que o Juiz errou, alterar a decisão, determinando a reintegração de Maria.





Outras hipóteses vinculadas à utilização do mandado de segurança, conforme jurisprudência do TST:



PRESTE MAIS
ATENÇÃO!!

○ Reintegração de obreiro estável: OJ 64 e 142 SBDI-2 TST:

OJ nº 64 da SDI-2 do TST: Não fere direito líquido e certo a concessão de tutela antecipada para reintegração de empregado protegido por estabilidade provisória decorrente de lei ou norma coletiva.

OJ nº 142 da SDI-2 do TST: Inexiste direito líquido e certo a ser oposto contra ato de Juiz que, antecipando a tutela jurisdicional, determina a reintegração do empregado até a decisão final do processo, quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo material, como nos casos de anistiado pela Lei nº 8.878/94, aposentado, integrante de comissão de fábrica, dirigente sindical, portador de doença profissional, portador de vírus HIV ou detentor de estabilidade provisória prevista em norma coletiva.



Exemplo: Trata-se do exemplo narrado acima, sobre a gestante que foi demitida sem justa causa e buscou a reintegração ao emprego.

- **Penhora em dinheiro: Súmula nº 417 do TST:**

Súmula nº 417 do TST: I - Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em dinheiro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973). II - Havendo discordância do credor, em execução definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do art. 840, I, do CPC de 2015 (art. 666, I, do CPC de 1973).

- **Não aceitação de carta de fiança: OJ nº 59 SBDI-2 do TST.**

OJ nº 59. MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL (nova redação em decorrência do CPC de 2015) - Res. 209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016. A carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito em execução, acrescido de trinta por cento, equivalem a dinheiro para efeito da gradação dos bens penhoráveis, estabelecida no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973)

Exemplo: estou sendo executado em um processo cuja condenação foi de R\$100.000,00. Diante da possibilidade de ter essa quantia bloqueada em minhas contas, contrato um seguro fiança com um banco. Desse contrato saio com uma "carta de fiança", dizendo que o banco responderá pelos R\$130.000,00. Apresento essa carta de fiança bancária nos autos do processo, mas o Juiz do trabalho indeferiu o pedido, alegando que há dinheiro a ser penhorado. Diante dessa decisão, posso impetrar o mandado de segurança, já que o TST entende que carta de fiança bancária equivale a dinheiro.



- **Penhora em percentual alto da renda da empresa executado: OJ nº 93 SBDI-2 do TST.**

OJ nº 93 da SDI-2 do TST: Nos termos do art. 866 do CPC de 2015, é admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento de empresa, limitada a percentual, que não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades, desde que não haja outros bens penhoráveis ou, havendo outros bens, eles sejam de difícil alienação ou insuficientes para satisfazer o crédito executado.

Exemplo: A empresa "A", condenada ao pagamento de R\$100.000,00, está sendo executada, já que não pagou a quantia voluntariamente. Depois de diversos atos processuais, verificou-se a inexistência de bens passíveis de penhora. Não há veículos, dinheiro em conta, imóveis, etc. O Juiz do Trabalho determinou a penhora de 80% do faturamento da empresa. O proprietário da empresa alegou que a penhora naquele percentual vai levar a empresa à falência, já que não conseguirá pagar os salários dos demais empregados e fornecedores com os 20% restantes. Diante da situação, pode a empresa impetrar mandado de segurança, já que o percentual, por ser muito alto, compromete o desenvolvimento regular de suas atividades.

- **Depósito prévio de honorários periciais: OJ nº 98 SBDI-2 do TST e art. 790-B §3º da CLT.**

OJ nº 98 da SDI-2 do TST: É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança visando à realização da perícia, independentemente do depósito.

Art. 790-B § 3º O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para realização de perícias.



Exemplo: João da Silva, que sofreu grave acidente de trabalho, ajuizou reclamação trabalhista em face do ex-empregador, buscando indenização por danos materiais e morais, alegando não ter mais condições de trabalhar. Na audiência, o Juiz do Trabalho deferiu a produção de prova pericial e determinou à João o depósito de R\$500,00 à título de honorários periciais prévios. Além disso, consignou que se a quantia não fosse depositada em 5 dias, haveria perda da prova. Diante da ilegalidade, João impetrou mandado de segurança para que a perícia tenha início sem o depósito, já que a gratuidade inicial é a regra do processo do trabalho.

○ **Penhora em conta salário: OJ nº 153 SBDI-2 do TST.**

Com o CPC de 2015, a interpretação deve ser de que cabe o MS quando a penhora for efetuada em salário inferior a 50 salários mínimos, pois além desse valor a penhora é possível, conforme art. 833 do CPC.

OJ nº 153 da SDI-2 do TSTMANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. ORDEM DE PENHORA SOBRE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC de 1973. ILEGALIDADE (atualizada em decorrência do CPC de 2015)

Ofende direito líquido e certo decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta salário, para satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitado a determinado percentual dos valores recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação ou poupança, visto que o art. 649, IV, do CPC de 1973 contém norma imperativa que não admite interpretação ampliativa, sendo a exceção prevista no art. 649, § 2º, do CPC de 1973 espécie e não gênero de crédito de natureza alimentícia, não englobando o crédito trabalhista.

Exemplo: em uma ação trabalhista, em que fui condenado ao pagamento de R\$30.000,00, o Juiz verificou não existir qualquer bem em meu nome, o que estava emperrando a execução. Porém, percebeu que eu, empregado de uma grande empresa, recebia mais de R\$15.000,00 por mês. Daí teve a ideia de penhorar 20% do meu salário (R\$3.000,00), para que em dez meses estivesse quitada a dívida trabalhista. Diante da penhora em meu salário, posso impetrar mandado de segurança pois o TST entende que é ilegal tal ato, mesmo em percentual razoável, como o que ocorreu no caso concreto.



Por fim, importante destacar que no Concurso do TRT 11ª Região (AM e RR) a banca FCC cobrou o tema trazendo diversas hipóteses de cabimento, devendo o candidato afirmar qual hipótese enseja o cabimento do remédio processual. Vejamos:

- Sentença homologatória de adjudicação;
- Tutela provisória concedida na sentença;
- Ato judicial que, de ofício, arbitrou novo valor à causa, acarretando a majoração das custas processuais;
- Despacho que acolheu ou indeferiu liminar em outro mandado de segurança;
- Ato que determinou ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o reconhecimento e/ou averbação de tempo de serviço.

Dentre as situações, a última é a única que enseja o cabimento do mandado de segurança, conforme prevê a OJ nº 57 da SDI-2 do TST, abaixo transcrita:

OJ-SDI2-57 MANDADO DE SEGURANÇA. INSS. TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO E/OU RECONHECIMENTO (inserida em 20.09.2000) Conceder-se-á mandado de segurança para impugnar ato que determina ao INSS o reconhecimento e/ou averbação de tempo de serviço.

As quatro primeiras situações não ensejam, conforme jurisprudência consolidada do TST, o cabimento do mandado de segurança:

Sentença homologatória de adjudicação: **OJ 66 da SDI-2 do TST**

Tutela provisória concedida na sentença: **Súmula 414 do TST**

Ato judicial que, de ofício, arbitrou novo valor à causa, acarretando a majoração das custas processuais: **OJ 88 da SDI-2 do TST**

Despacho que acolheu ou indeferiu liminar em outro mandado de segurança: **OJ 140 da SDI-2 do TST**

Prazo para a utilização do MS

O mandado de segurança repressivo, ou seja, aquele utilizado quando já houve a violação do direito, deve ser impetrado no prazo máximo de 120 dias a contar da ciência de ato, conforme



art. 23 da Lei nº 12.016/09. Trata-se de prazo decadencial, que não se suspende ou interrompe. Nesse ponto, é sempre importante lembrar o entendimento do STF por meio da Súmula nº 430, que diz que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para o mandado de segurança.

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Súmula nº 430 do STF: Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.

Havendo a impetração dentro do prazo de 120 dias, poderá o MS ser extinto sem resolução do mérito, o que permite ao impetrante renovar, se ainda dentro do prazo aludido, a ação mandamental, ou seja, impetrar novamente o MS. Assim, se aos 30 dias o impetrante se valeu da medida e o processo em alguns dias, foi extinto sem resolução do mérito, poderá a parte valer-se do prazo restante para impetrá-lo novamente, já que não houve o julgamento do mérito.

Esse prazo decadencial não se aplica ao mandado de segurança preventivo, pois ainda não há a prática do ato ilegal, sendo que o MS busca evitar a sua prática.

Exemplo: diante da decisão que negou a reintegração da gestante, demitida sem justa causa, o Advogado da reclamante apresentou um pedido de reconsideração ao Juiz do Trabalho, querendo resolver o “problema” no primeiro grau de jurisdição, evitando a impetração do mandado de segurança. Ocorre que o Juiz do Trabalho demorou 5 meses para responder ao pedido de reconsideração. Pior, negou o pedido. Diante dessa negativa, não posso mais impetrar o mandado de segurança, pois o prazo de 120 dias é contado da primeira decisão e o Juiz demorou mais de 5 meses (portanto, mais de 120 dias) para responder ao pedido de reconsideração. O que eu deveria ter feito ao perceber que o Juiz demorava muito para analisar o pedido de reconsideração? Deveria ter impetrado desde logo o mandado de segurança perante o TRT.

O tema foi objeto de questionamento pela banca FGV em 2025, que aproveitou e tratou do prazo decadencial também da ação rescisória e do inquérito para apuração de falta grave. Todos os prazos são de decadência, sendo que para o mandado de segurança é de 120 dias, da ação rescisória é de 2 anos e para o inquérito para apuração de falta grave é de 30 dias. Vejamos a questão e a forma de cobrança:



Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: Prefeitura de Niterói - RJ Prova: FGV - 2025 - Prefeitura de Niterói - RJ - Advogado

No processo do Trabalho, algumas ações estão sujeitas a prazo decadencial. Exemplos disso são o inquérito para apuração de falta grave quando há suspensão do empregado, a ação rescisória e o mandado de segurança. Das alternativas a seguir, assinale aquela que, de acordo com a Lei de regência, exhibe o prazo decadencial para o seu ajuizamento.

A 30 dias para o inquérito para apuração de falta grave, 2 anos para a ação rescisória e 60 dias para o mandado de segurança.

B 120 dias para o inquérito para apuração de falta grave, 2 anos para a ação rescisória e 5 dias para o mandado de segurança.

C 30 dias para o inquérito para apuração de falta grave, 1 ano para a ação rescisória e 60 dias para o mandado de segurança.

D 2 anos para o inquérito para apuração de falta grave, 5 anos para a ação rescisória e 5 dias para o mandado de segurança.

E 30 dias para o inquérito para apuração de falta grave, 2 anos para a ação rescisória e 120 dias para o mandado de segurança.

A letra "E" traz os 3 prazos corretamente: "30 dias para o inquérito para apuração de falta grave, 2 anos para a ação rescisória e 120 dias para o mandado de segurança". Lembrando que os prazos são todos de decadência e não prescrição. A informação é bastante cobrada nas questões de concurso.

Petição Inicial

A petição inicial mencionará a autoridade coatora, bem como a pessoa jurídica a que está vinculada, sendo apresentada em duas vias com documentos, ou seja, os documentos constantes na via que vai para o processo têm que estar reproduzidos na segunda via, de forma que o Estado possa conhecer os fatos e documentos, apresentando defesa do ato dito coator.

Todos os documentos relacionados aos fatos narrados devem acompanhar a petição inicial, sob pena de indeferimento por ausência de direito líquido e certo, já que esse é condição da ação para essa demanda de rito especial. Se necessária a produção de outro meio de prova que não seja a documental, caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por inadequação da via processual eleita.

A petição inicial será indeferida nas hipóteses do art. 10 da Lei n 12.016/09, a saber:



TOME NOTA!

- Não for a hipótese de mandado de segurança;
- Quando ausente algum requisito legal;
- Quando for impetrado após os 120 dias.



Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. § 1º Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. § 2º O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial.

Emenda da Petição Inicial

Uma das Súmulas mais importantes do TST sobre o mandado de segurança é a de nº 415, que regulamente é cobrada nos concursos trabalhistas. Nos termos do entendimento exposto, **não cabe emenda da petição inicial do mandado de segurança para juntada de documentos**. Vejamos:

“Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, inaplicável o art. 321 do CPC de 2015 (art. 284 do CPC de 1973) quando verificada, na petição inicial do “mandamus”, a ausência de documento indispensável ou de sua autenticação”.

Se ausente algum documento necessário, o *mandamus* será extinto sem resolução do mérito.

Exemplo: se estou alegando o meu direito a ser reintegrado, por ser detentor da estabilidade prevista no art. 543 da CLT – dirigente sindical – tenho que demonstrar o preenchimento dos requisitos para tanto, conforme Súmula nº 369 do TST. Tenho, por exemplo, que demonstrar o registro da candidatura, a comunicação feita à empresa, a eleição, etc. Se esqueço de juntar o registro da candidatura, não poderei juntar posteriormente, já que se tratava de um documento obrigatório, sem o qual não consigo demonstrar a ilegalidade do ato judicial.



Procedimento: informação e parecer do MP

A autoridade coatora é notificada para apresentar informações no prazo de 10 dias, sendo que tal “defesa” é facultativa, não havendo presunção de veracidade caso não sejam apresentadas. Com ou sem apresentação das informações, os autos serão remetidos ao Ministério Público, que atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, para em 10 dias improrrogáveis, ofertar parecer. Após, com ou sem parecer, a sentença deverá ser proferida no prazo máximo de 30 dias, conforma art. 12 da L. 12016/09.

Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7º desta Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz, para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 (trinta) dias.

Jus postulandi

Esse tópico serve apenas para lembrar que não se aplica mais o *jus postulandi* ao mandado de segurança desde a edição da Súmula nº 425 do TST, assim redigida:

“O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho”.

Honorários de sucumbência

No mandado de segurança não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, conforme art. 25 da Lei 12016/09, cabendo condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.



Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

Exemplo: mesmo que eu venha a perder o mandado de segurança, não serei condenado ao pagamento de honorários advocatícios, em nenhuma hipótese. Mesmo que o Juiz do Trabalho entenda que no processo do trabalho são aplicáveis as regras do CPC em relação aos honorários de sucumbência, não haverá a imposição da condenação do mandado de segurança, já que há norma específica sobre o assunto.

Recursos

Da decisão que julga o mandado de segurança, podem ser interpostos diversos recursos, a depender da competência (Vara do Trabalho, TRT e TST) e do resultado (se concede ou denega a segurança). Vejamos:

- **Recurso Ordinário para o TRT** – Art. 895, I da CLT, na hipótese de sentença proferida pela Vara do Trabalho em mandado de segurança no primeiro grau de jurisdição.

Art. 895 - Cabe recurso ordinário para a instância superior: I - das decisões definitivas ou terminativas das Varas e Juízos, no prazo de 8 (oito) dias;

Exemplo: se impetro um mandado de segurança na Vara do Trabalho, da sentença farei a interposição de recurso ordinário, que será julgado pelo TRT. Se impetro um MS no TRT, do acórdão que o julgar, poderei interpor recurso ordinário para o TST.



- **Recurso Ordinário para o TST** – Art. 895, II da CLT, de acórdão em mandado de segurança de competência originária do TRT – Súmula nº 201 do TST.

II - das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais Regionais, em processos de sua competência originária, no prazo de 8 (oito) dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos.

Súmula nº 201 do TST: Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho em mandado de segurança cabe recurso ordinário, no prazo de 8 (oito) dias, para o Tribunal Superior do Trabalho, e igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade.

- **Recurso Ordinário (Constitucional) para o STF**, quando a ordem for denegada (decisão de improcedência do MS), em ação de competência originária do TST – art. 102, II, “a” da CF.

Art. 102, II - julgar, em recurso ordinário: a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;

Exemplo: se impetro um MS perante o TST e a decisão é denegatória, ou seja, se tenho negado o meu pedido pelo TST, caberá a interposição de recurso ordinário (mas não é o recurso previsto na CLT, é outro recurso ordinário, chamado de “recurso ordinário constitucional”, previsto no art. 102 da CF/88) para o STF.

- **Recurso Extraordinário para o STF**, quando a ordem é concedida, em MS de competência originária do TST (art. 18 L. 12.016/09).



Art. 18. Das decisões em mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais cabe recurso especial e extraordinário, nos casos legalmente previstos, e recurso ordinário, quando a ordem for denegada.

Exemplo: se impetro um MS perante o TST e a ordem é concedida, ou seja, saio vitorioso daquela ação, a parte prejudicada poderá impetrar recurso extraordinário, nos termos do Art. 18 da Lei do MS (Lei 12.016/09).

Em relação à remessa necessária – art. 496 do CPC – destaque para a Súmula nº 303 do TST, que menciona a decisão proferida em mandado de segurança:

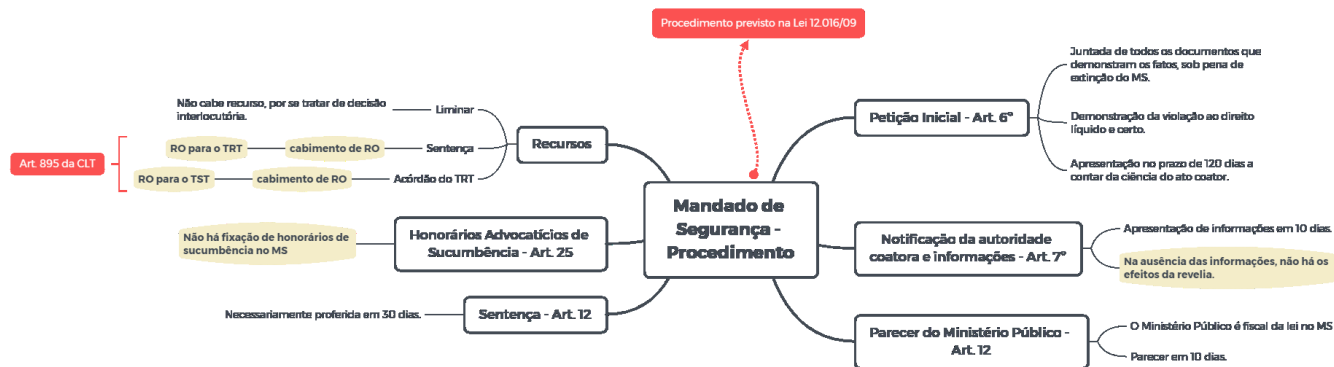
I - Em dissídio individual, está sujeita ao reexame necessário, mesmo na vigência da Constituição Federal de 1988, decisão contrária à Fazenda Pública, salvo quando a condenação não ultrapassar o valor correspondente a: a) 1.000 (mil) salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; b) 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; c) 100 (cem) salários mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

II – Também não se sujeita ao duplo grau de jurisdição a decisão fundada em: a) súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; d) entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

III - Em ação rescisória, a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório quando desfavorável ao ente público, exceto nas hipóteses dos incisos anteriores. (ex-OJ nº 71 da SBDI-1 - inserida em 03.06.1996)

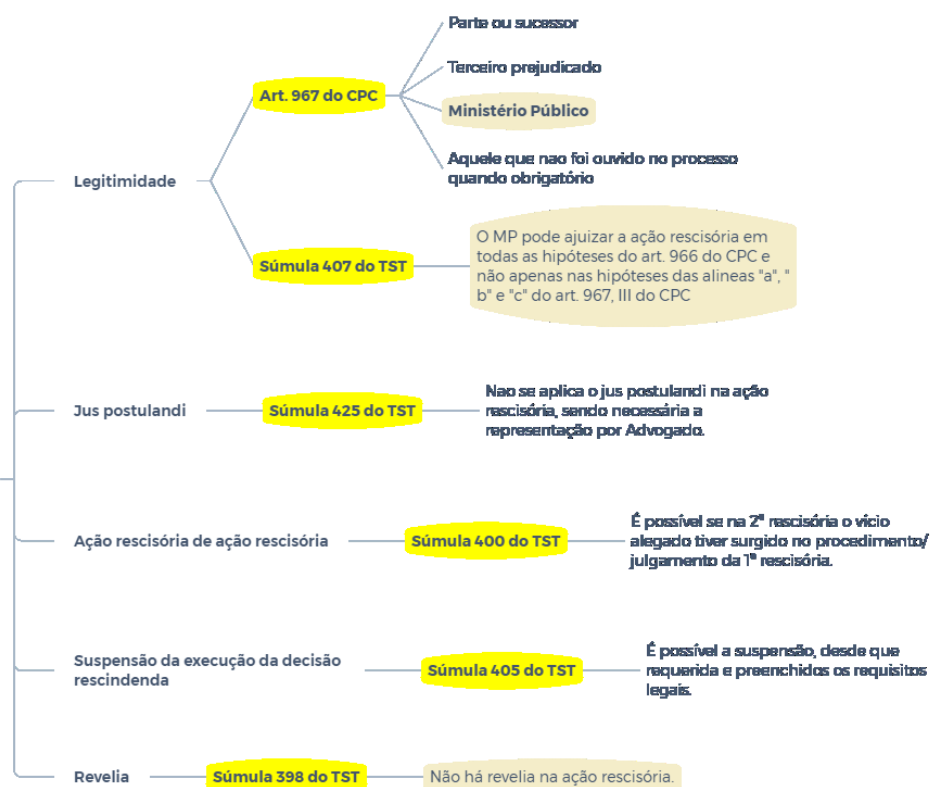
IV - Em mandado de segurança, somente cabe reexame necessário se, na relação processual, figurar pessoa jurídica de direito público como parte prejudicada pela concessão da ordem. Tal situação não ocorre na hipótese de figurar no feito como impetrante e terceiro interessado pessoa de direito privado, ressalvada a hipótese de matéria administrativa. (ex-OJs nºs 72 e 73 da SBDI-1 – inseridas, respectivamente, em 25.11.1996 e 03.06.1996).





AÇÃO RESCISÓRIA

Ação Rescisória - aspectos importantes



Natureza jurídica

Trata-se de ação de natureza constitutiva negativa ou desconstitutiva, que tem por finalidade desconstituir uma decisão de mérito que tenha transitado em julgado com algum vício grave,



descrito no art. 966 do CPC, tal como o impedimento do Magistrado e a incompetência absoluta, que são vícios constantes no inciso II daquele dispositivo do CPC.

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Cabimento na Justiça do Trabalho

A utilização da ação rescisória na Justiça do Trabalho encontra-se regulamentada no art. 836 da CLT, assim redigido:

“É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste Título e a ação rescisória, que será admitida na forma do disposto no Capítulo IV do Título IX da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, sujeita ao depósito prévio de 20% (vinte por cento) do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor”.

Apesar do cabimento da ação rescisória estar previsto na CLT, praticamente todas as normas sobre o procedimento estão descritas no CPC e em entendimentos sumulados do TST.

Exemplo: se fui condenado ao pagamento de R\$100.000,00, com decisão transitada em julgado, mas descubro que o Juiz era impedido, por ser parente da outra parte, posso ajuizar uma ação rescisória, nos termos do art. 485, II do CPC. Contudo, terei que depositar R\$20.000,00, que é 20% do valor da decisão que quero deconstituir.



Caso demonstre hipossuficiência financeira, estarei liberado da quantia, conforme art. 836 da CLT.

Depósito prévio



TOME NOTA!

Conforme visto no art. 836 da CLT, será realizado um depósito prévio de 20% do valor da causa, como requisito de admissibilidade da ação rescisória, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor, hipótese em que será dispensado de tal requisito. Nos termos da Instrução Normativa nº 31/2007, a massa falida está dispensada da realização do referido depósito.

Além disso, é importante dizer que o valor depositado pode ser levantado pelo autor da rescisória, ou pode ser "perdido" para a outra parte, como multa, nos termos do art. 968, II do CPC, caso a ação rescisória seja inadmitida ou julgada improcedente.



FIQUE
ATENTO!

Caso a ação seja julgada procedente, improcedente por maioria ou inadmitida por maioria, o valor do depósito poderá ser levantado pela parte autora. A perda somente ocorre se a inadmissão ou improcedência forem unânimes.

Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 1º Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça. § 2º O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos.



Exemplo: digamos que eu tenha realizado o depósito de R\$20.000,00, a que fiz menção no exemplo anterior. Para onde vai esse dinheiro? Depende. Pode ser que ele retorne para mim ou seja perdido em favor da outra parte, dependendo do resultado do julgamento. Se perder a rescisória ou ela for inadmitida por unanimidade, perderei a quantia para a parte contrária. Nas demais situações, mesmo que eu perca por maioria, o valor retornará, e eu poderei sacá-lo ao final.

Utilização de recursos previamente

A utilização da ação rescisória não depende da interposição prévia de recursos, conforme prescreve a Súmula nº 514 do STF. Assim, pode a parte, ciente de uma sentença proferida por juízo absolutamente incompetente, deixar transcrever *in albis* o prazo recursal e após o trânsito em julgado ajuizar a ação rescisória. Vejam que até mesmo quem não interpôs qualquer recurso pode ajuizar a referida ação. Vejamos o entendimento do STF:

“Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos”.

Exemplo: pode ser que eu opte por não recorrer, deixar a decisão transitar em julgado para depois ajuizar a ação rescisória. Não seria muito inteligente da minha parte essa conduta, já que recorrer é melhor que ajuizar a rescisória, mas posso muito bem fazer isso. Não há necessidade de interposição de recursos antes de ajuizar a rescisória.

Competência

A competência para a ação rescisória sempre será de um tribunal, ou seja, TRT ou TST. A ação em estudo não tramitará em Vara do Trabalho. Sobre a competência, é indispensável a menção à Súmula nº 192 do TST, assim redigida:



I - Se não houver o conhecimento de recurso de revista ou de embargos, a competência para julgar ação que vise a rescindir a decisão de mérito é do Tribunal Regional do Trabalho, ressalvado o disposto no item II.

II - Acórdão rescindendo do Tribunal Superior do Trabalho que não conhece de recurso de embargos ou de revista, analisando arguição de violação de dispositivo de lei material ou decidindo em consonância com súmula de direito material ou com jurisprudência de direito material da Seção de Dissídios Individuais (Súmula nº 333), examina o mérito da causa, cabendo ação rescisória da competência do Tribunal Superior do Trabalho. (ex-Súmula nº 192 – alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003)

III – Sob a égide do art. 512 do CPC de 1973, é juridicamente impossível o pedido explícito de desconstituição de sentença quando substituído por acórdão do Tribunal Regional ou superveniente sentença homologatória de acordo que puser fim ao litígio.

IV – Na vigência do CPC de 1973, é manifesta a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão de julgado proferido em agravo de instrumento, limitando-se a aferir o eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, não substitui o acórdão regional, na forma do art. 512 do CPC. (ex-OJ nº 105 da SBDI-2- DJ 29.04.2003)

V- A decisão proferida pela SBDI, em agravo regimental, baseada na Súmula nº 333, substitui o acórdão de Turma do TST, porque emite juízo de mérito, comportando, em tese, o corte rescisório. (ex-OJ nº 133 da SBDI-2 - DJ 04.05.2004).

Se a ação rescisória é sempre ajuizada em um tribunal, sendo ação de competência originária de TRT e TST, vale a pena conhecer tais regras:



- **TRT:** Se a decisão que transitou em julgado foi uma sentença, caberá o ajuizamento perante o Tribunal Regional do Trabalho. Se a decisão com trânsito em julgado for do TRT, caberá ao próprio TRT o processamento e julgamento da rescisória.
- **TST:** Caberá o ajuizamento da ação rescisória perante o TST na hipótese da decisão rescindenda ser acórdão daquele tribunal.



Existe uma regra importante que muito nos ajuda: todo tribunal tem competência para processar e julgar ação rescisória de seus próprios julgados.

Exemplo: digamos que eu tenha interposto um recurso de revista perante o TRT/ES, que admitiu o recurso e remeteu para o TST. No tribunal de cúpula, o recurso foi inadmitido, vindo a transitar em julgado. Diante da situação, a última decisão de mérito que temos é o acórdão do TRT, que foi objeto do recurso de revista. Para ajuizar a rescisória, terei como decisão rescindenda aquele acórdão do TRT. Logo, a competência será do próprio TRT.

Também é indispensável falar da inadmissão de recurso e seus efeitos para fins de competência da ação rescisória. Imaginem a seguinte situação: proferida a sentença, a parte interpõe o recurso ordinário, que é julgado no mérito pelo TRT, isto é, é proferido acórdão, sendo este impugnado por recurso de revista. Esse RR foi admitido pela Presidência do TRT e remetido ao TST, que inadmitiu o apelo. Da decisão de inadmissão do recurso, não é interposto recurso e o processo vem a transitar em julgado. Após o trânsito em julgado, a parte pretende ajuizar ação rescisória. **Qual é a decisão de mérito objeto da ação rescisória e, por consequência, qual é o juízo competente?**



A última decisão de mérito desse processo é o acórdão do TRT, que julgou o recurso ordinário. Essa decisão do TRT é que será objeto da rescisória, razão pela qual caberá ao próprio TRT o julgamento da ação, conforme já dito acima.

Percebam que a última decisão do processo é aquela que inadmitiu o recurso de revista, proferida pelo TST, mas não é essa a última decisão de mérito, razão pela qual não cabe ao TST o julgamento da ação rescisória.

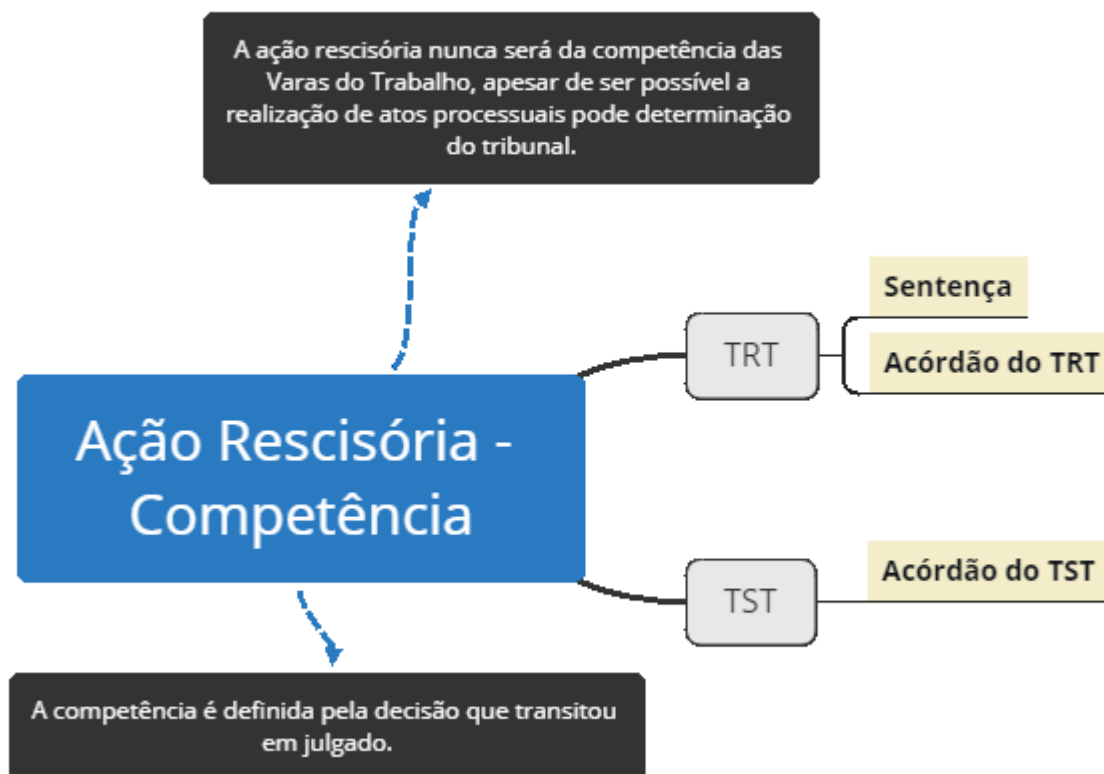


É importante lembrar que o equívoco no endereçamento da petição inicial da ação rescisória importa em inépcia da mesma, extinguindo-se a ação rescisória sem resolução do mérito, nos termos da OJ nº 70 da SDI-2 do TST. Apesar de ser a incompetência absoluta, não haverá a remessa dos autos para o juízo competente, e sim, indeferimento da petição inicial, como dito. Importante aqui registrar que essa OJ sofreu recente alteração para que fosse adequada ao entendimento do CPC. Assim, **será extinto sem resolução do mérito, sem chance de emenda da petição inicial, apenas aquelas ações ajuizadas sob a égide do CPC de 1973.**

OJ-SDI2-70 AÇÃO RESCISÓRIA. REGÊNCIA PELO CPC DE 1973. MANIFESTO E INESCUSÁVEL EQUÍVOCO NO DIRECIONAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO (atualizada em decorrência do CPC de 2015) – Res. 220/2017 – DEJT divulgado em 21, 22 e 25.09.2017. Sob a égide do CPC de 1973, o manifesto equívoco da parte em ajuizar ação rescisória no TST para desconstituir julgado proferido pelo TRT, ou vice-versa, implica a extinção do processo sem julgamento do mérito por inépcia da inicial

Exemplo: se a competência para a ação rescisória era do TRT/ES e eu ajuizei a ação perante o TST, a petição inicial da rescisória será indeferida, ou seja, a ação será extinta sem resolução do mérito, para que eu ajuíze novamente a ação, agora sim perante o tribunal competente.





Legitimidade

A legitimidade para o ajuizamento da ação rescisória muito se assemelha à regra de legitimidade para a interposição dos recursos, já que ambos podem ser utilizados pelas **partes, 3ª prejudicado e pelo Ministério Público**. Sobre a ação rescisória, destaca o art. 967 do CPC que tem legitimidade ativa para propor a ação rescisória: a. quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular; b. o terceiro juridicamente interessado; c. o Ministério Público; d. aquele que deveria ter sido ouvido no processo e não foi.

Em relação ao MP, o art. 967 do CPC menciona apenas três hipóteses de cabimento da rescisória, a saber: se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção, quando a sentença é efeito de simulação ou colusão das partes, a fim de fraudar a lei e em outros casos em que se imponha sua atuação.

Art. 967. Têm legitimidade para propor a ação rescisória: I - quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular; II - o terceiro juridicamente interessado; III - o Ministério Público: a) se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a



intervenção; b) quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes, a fim de fraudar a lei; c) em outros casos em que se imponha sua atuação; IV - aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção.

Ocorre que tais hipóteses são meramente exemplificativas, conforme dispõe a Súmula nº 407 do TST:

"A legitimidade "ad causam" do Ministério Público para propor ação rescisória, ainda que não tenha sido parte no processo que deu origem à decisão rescindenda, não está limitada às alíneas "a", "b" e "c" do inciso III do art. 967 do CPC de 2015 (art. 487, III, "a" e "b", do CPC de 1973), uma vez que traduzem hipóteses meramente exemplificativas (ex-OJ nº 83 da SBDI-II - inserida em 13.03.2002)"

Exemplo: digamos que em determinado processo, envolvendo centenas de trabalhadores, seja descoberto após a sentença, que o Magistrado agiu com corrupção, ou seja, recebeu uma quantia alta para negar os pedidos daquelas centenas de trabalhadores. Poderá o MPT ajuizar a rescisória, já que se trata de hipótese de cabimento, conforme art. 966, I do CPC, bem como a situação envolve um número considerável de empregados, atraindo a legitimidade do MPT.

Em relação ao litisconsórcio, temos que destacar a Súmula nº 406 do TST, que traz as seguintes regras: se houve litisconsórcio na ação em que se formou a decisão rescindenda, o litisconsórcio será:

- Facultativo no polo ativo, já que não há litisconsórcio necessário nessa espécie, conforme Súmula nº 406, I do TST.

Súmula nº 406, I do TST: I - O litisconsórcio, na ação rescisória, é necessário em relação ao polo passivo da demanda, porque supõe uma comunidade de direitos ou de obrigações que não admite solução díspar para os litisconsortes, em face da indivisibilidade do objeto. Já em relação ao polo ativo, o litisconsórcio é facultativo, uma vez que a aglutinação de autores se faz por conveniência e não pela necessidade decorrente da natureza do litígio, pois não se pode condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais para retomar a lide. (ex-OJ nº 82 da SBDI-2 - inserida em 13.03.2002)



- Necessário no polo passivo, já que todos os que participaram do processo devem ser incluídos como réus na rescisória, já que a decisão deve ser a mesma para todos eles, conforme Súmula nº 406, I do TST.

Exemplo: imagine que uma ação trabalhista tenha sido proposta por 10 empregados em face de 3 empresas. A sentença de improcedência transitou em julgado, mas com um vício grave – uma prova falsa – o que vai gerar o cabimento da ação rescisória. Como autores da rescisória, podemos ter 1, 2, 3 ... ou os 10 empregados que foram autores da ação trabalhista. Como réus na ação rescisória, obrigatoriamente precisamos incluir as 3 empresas, pois todas elas foram beneficiadas pela sentença.

Jus postulandi

Esse tópico serve para lembrarmos que a Súmula nº 425 do TST, muitas vezes cobrada nos concursos trabalhistas, limita o *jus postulandi* na seara trabalhista, afirmando que o instituto previsto no art. 791 da CLT não se aplica à alguns procedimentos, a saber: **ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar e recursos para o TST.**

Súmula nº 425 do TST: O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho.

Art. 791 - Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. § 1º - Nos dissídios individuais os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador, ou provisionado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. § 2º - Nos dissídios coletivos é facultada aos interessados a assistência por advogado. § 3º A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada, mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada.



Assim, se a petição inicial da ação rescisória não estiver assinada por Advogado, a mesma será indeferida, por irregularidade de representação.

Ação rescisória de ação rescisória

O tema é tratado na Súmula nº 400 do TST, sendo permitida a ação rescisória de ação rescisória, mas com uma condição: o vício apontado na 2ª rescisória deve estar relacionado ao procedimento e julgamento da 1ª rescisória. Não é possível, por exemplo, voltar à discussão acerca da incompetência absoluta do Juiz que julgou a ação originária, mas é válido o ajuizamento da ação rescisória para discutir, por exemplo, a incompetência absoluta do Tribunal que julgou a primeira rescisória. De forma a tornar mais simples o entendimento, temos:

- **Ação originária:** "B" foi condenado ao pagamento de R\$100.000,00, por Juiz que era parente de parte contrária, ou seja, "A".
- **1ª Ação rescisória:** Ajuizada para discutir o impedimento do Juiz que julgou a ação originária.
- **2ª Ação rescisória:** Ajuizada para discutir o ferimento ao princípio do contraditório no julgamento da 1ª rescisória.

Súmula nº 400 do TST: Em se tratando de rescisória de rescisória, o vício apontado deve nascer na decisão rescindenda, não se admitindo a rediscussão do acerto do julgamento da rescisória anterior. Assim, não procede rescisória calcada no inciso V do art. 966 do CPC de 2015 (art. 485, V, do CPC de 1973) para discussão, por má aplicação da mesma norma jurídica, tida por violada na rescisória anterior, bem como para arguição de questões inerentes à ação rescisória primitiva. (ex-OJ nº 95 da SBDI-2 - inserida em 27.09.2002 e alterada DJ 16.04.2004)

Suspensão da execução da decisão rescindenda



TOME NOTA!



O simples ajuizamento da ação rescisória não suspende os efeitos da decisão rescindenda. Assim, se há uma execução em curso baseada em sentença que transitou em julgado, condenando o executado ao pagamento de R\$100.000,00, essa execução não será suspensa com o ajuizamento da ação. Essa regra geral encontra-se no art. 969 do CPC, bem como na Súmula nº 405 do TST. Essa é a regra geral, mas há a possibilidade de ser deferida a suspensão caso haja pedido na petição inicial da rescisória ou na fase recursal.

Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

A tutela provisória que pode ser deferida nos termos da Súmula 405 do TST, por meio de pedido formulado na petição inicial ou na fase recursal, sendo inviável o deferimento da suspensão de ofício, ou seja, sem pedido da parte autoria.

Súmula nº 405 do TST: Em face do que dispõem a MP 1.984-22/2000 e o art. 969 do CPC de 2015, é cabível o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial de ação rescisória ou na fase recursal, visando a suspender a execução da decisão rescindenda.

Exemplo: estou sofrendo um processo de execução, já tive a minha casa penhorada está na iminência de ser vendida em hasta pública. Nesse momento, descubro que a sentença foi “vendida” pelo Juiz, ou seja, que houve corrupção, imediatamente procuro o meu Advogado, que ajuíza a ação rescisória. O fato de ter ajuizado tal ação não vai suspender o processo de execução, o que significa dizer que minha casa poderá ser vendida e o dinheiro entregue ao credor. Se, após o julgamento da rescisória, ficar constatado o vício, teremos a devolução da quantia pelo credor que a recebeu. Ocorre que é possível pedir na ação rescisória o deferimento de liminar para suspender o processo de execução. Trata-se de medida excepcional, que o tribunal que analisa a rescisória vai deferir apenas se presentes os requisitos legais.

Revelia na ação rescisória

Uma das Súmulas mais cobradas em concursos trabalhistas é a de nº 398 do TST, que trata da não produção dos efeitos da revelia no bojo da ação rescisória. Vejamos:





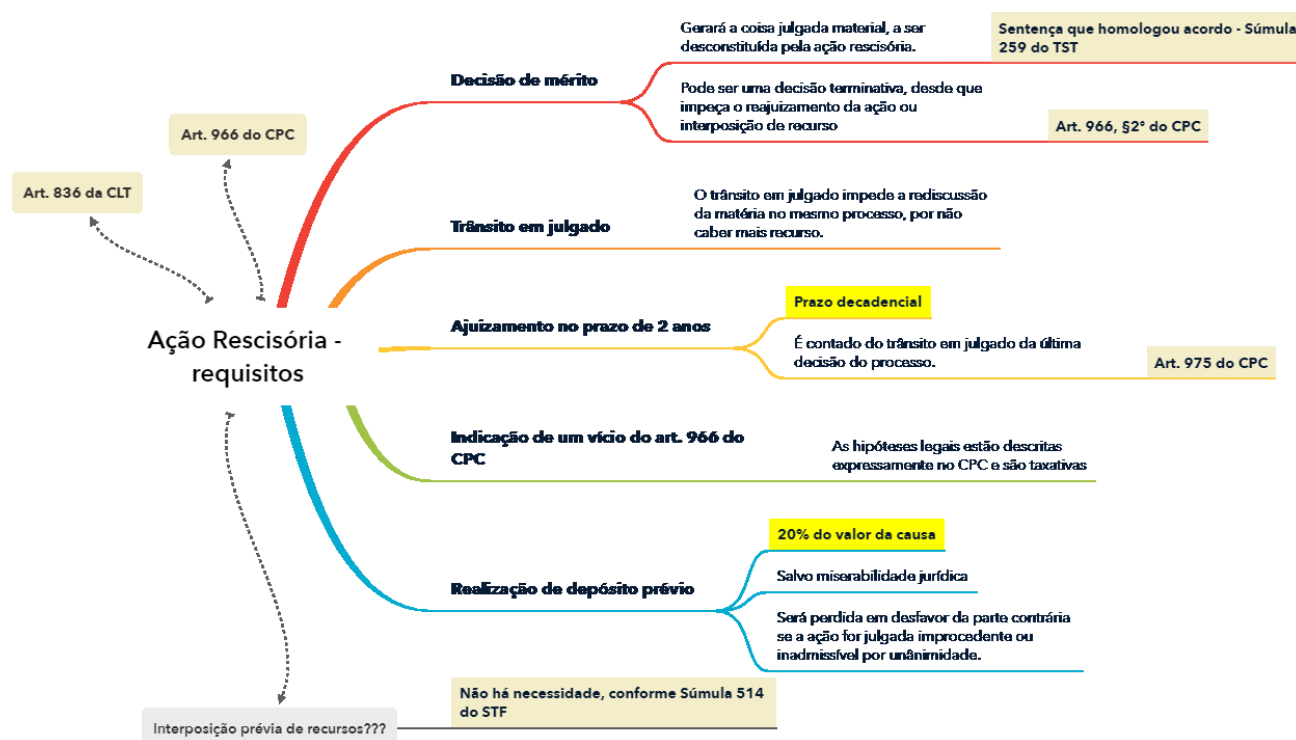
“Na ação rescisória, o que se ataca é a decisão, ato oficial do Estado, acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim, e considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública, a revelia não produz confissão na ação rescisória”.

Mesmo que o réu, após regularmente citado, não apresente defesa, não haverá a confissão na rescisória, isto é, não serão presumidos verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, já que a ação tem por finalidade desconstituir a coisa julgada ante a ocorrência de vícios graves e o julgamento não pode decorrer de presunção de veracidade, e sim, de juízo de certeza, resultando de julgamento de mérito lastreado em provas contundentes.

Exemplo: ajuízo a rescisória alegando a existência de uma prova falsa que levou o Magistrado a decidir contrariamente aos meus interesses. O réu, apesar de citado, não apresentou contestação. Não teremos presunção de veracidade na situação, ou seja, não vamos presumir que a prova é falsa. Tal fato deve ser provado na rescisória, pois o Poder Judiciário apenas vai desconstituir a decisão se tiver certeza da ocorrência do vício.



Requisitos



Decisão de mérito

Analisando-se o art. 966 do CPC, percebe-se que o primeiro requisito para o ajuizamento da ação rescisória é termos uma decisão de mérito, que pode ser uma sentença que homologou um acordo (Súmula nº 259 do TST). O importante é ter cuidado para não dizer que a ação rescisória poderá ser ajuizada em demanda que foi arquivada, pois isso não é possível, já que essa foi extinta sem resolução do mérito (art. 485 do CPC).

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...).

Súmula nº 259 do TST: Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do art. 831 da CLT.

Questão recente de concurso valeu-se do entendimento da Súmula 259 do TST, na medida em que afirmou que houve um acordo homologado em juízo. Vejamos:



Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 14ª Região (RO e AC) Prova: FCC - 2022 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

Na audiência UNA, compareceram as partes acompanhadas de seus advogados e firmaram acordo amigável no valor de R\$ 10.000,00, em dez parcelas de R\$ 1.000,00, que foi homologado pela Vara do Trabalho. Sabrina, a reclamante, no dia seguinte pensou melhor e sentiu que foi coagida a aceitar os termos do acordo, em várias parcelas, preferindo anular o acordo e tentar um acerto melhor com a reclamada. Nos termos da CLT e do entendimento pacificado do TST, Sabrina deverá interpor, dentro do prazo legal,

A embargos à execução, tendo em vista que no caso do acordo, o trânsito em julgado opera-se de imediato, iniciando-se a execução.

B recurso ordinário.

C embargos de declaração.

D ação rescisória.

E agravo de petição.

Vejam que neste caso não cabe qualquer recurso uma vez que já houve o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo, cabendo tão somente a ação rescisória. Logo, a alternativa “D” é a única correta, ainda mais diante da suposta coação exercida sobre a trabalhadora.



Também não cabe ação rescisória em face de sentença normativa, pois apesar de discussão doutrinária, para concursos temos que utilizar o que dispõe a Súmula nº 397 do TST, que trata da formação de coisa julgada apenas formal na sentença normativa, que é a decisão proferida nos autos de dissídio coletivo. Vejamos:

“Não procede ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento, em face de a sentença normativa, na qual se louvava, ter sido modificada em grau de recurso, porque em dissídio coletivo somente se consubstancia coisa julgada formal. Assim, os meios processuais aptos a atacarem a execução da cláusula reformada são a exceção de pré-executividade e o mandado de segurança, no caso de descumprimento do art. 514 do CPC de 2015 (art. 572 do CPC de 1973). (ex-OJ nº 116 da SBDI-2 - DJ 11.08.2003)”.

Exemplo: em uma ação trabalhista foi apresentado um termo de acordo, com pedido de homologação do mesmo e extinção do processo com resolução do mérito. Apesar do Juiz não ser obrigado (Súmula nº 418 do TST), houve a homologação e extinção do processo. Um dia depois, vi que tinha sido enganado pela parte contrária, já que o imóvel oferecido no acordo não existia como descrito. Diante da situação, posso



ajuizar uma ação rescisória, conforme Súmula nº 259 do TST, para desconstituir o acordo, fazendo com que o processo volte ao seu curso normal.

Trânsito em julgado

O segundo requisito é o trânsito em julgado da decisão. Antes do trânsito em julgado, não é possível o ajuizamento da rescisória, uma vez que é possível a interposição de recursos. A prova do trânsito em julgado mostra-se indispensável nos termos da Súmula nº 299 do TST, mas esse mesmo verbete diz que, se a parte não juntar aos autos a prova do mesmo (certidão do trânsito em julgado), deverá o Magistrado intimá-la para, em 15 dias, emendar a petição inicial, conforme art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da mesma.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Se o trânsito em julgado ocorrer após o ajuizamento da rescisória (que seja um dia após!!), a ação será extinta sem resolução do mérito, já que o requisito deve ser demonstrado no momento do ajuizamento. Se houver vício de intimação posterior à decisão que se pretende rescindir, não caberá rescisória, pois não terá se formado a coisa julgada material. Todas essas informações constam na Súmula nº 299 do TST, a seguir transcrita:

- I - É indispensável ao processamento da ação rescisória a prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda. (ex-Súmula nº 299 – Res. 8/1989, DJ 14, 18 e 19.04.1989)*
- II - Verificando o relator que a parte interessada não juntou à inicial o documento comprobatório, abrirá prazo de 15 (quinze) dias para que o faça (art. 321 do CPC de 2015), sob pena de indeferimento. (ex-Súmula nº 299 - Res 8/1989, DJ 14, 18 e 19.04.1989)*
- III - A comprovação do trânsito em julgado da decisão rescindenda é pressuposto processual indispensável ao tempo do ajuizamento da ação rescisória. Eventual trânsito em julgado posterior ao ajuizamento da ação rescisória não reabilita a ação proposta, na medida em que o ordenamento jurídico não contempla a ação rescisória preventiva. (ex-OJ nº 106 da SBDI-2 - DJ 29.04.2003)*
- IV - O pretense vício de intimação, posterior à decisão que se pretende rescindir, se efetivamente ocorrido, não permite a formação da coisa julgada material. Assim, a ação rescisória deve ser julgada extinta, sem julgamento do mérito, por carência de ação, por*



inexistir decisão transitada em julgado a ser rescindida. (ex-OJ nº 96 da SBDI-2 - inserida em 27.09.2002)

Ajuizamento no prazo decadencial de 2 anos

A ação rescisória deve ser ajuizada, nos moldes do art. 975 do CPC, no prazo de até 2 anos a contar do trânsito em julgado. Trata-se de prazo decadencial, que por isso não se suspende ou interrompe. Ocorre que nos termos da Súmula nº 100, IX do TST, haverá a prorrogação do mesmo se o último dia cair em sábados, domingos e feriados, o que agora também está descrito no §1º do art. 975 do CPC/75. Ademais, o prazo de 2 anos é contado da última decisão do processo, seja de mérito ou não.



Explico: lembre-se que para a determinação da competência, buscávamos a última decisão de mérito. Agora não! O prazo é contado do trânsito em julgado da última decisão do processo, mesmo que não seja de mérito, como, por exemplo, a decisão que inadmita um recurso.

Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

Caso haja a interposição de recurso parcial, haverá igualmente o trânsito em julgado parcial, o que propiciará o ajuizamento de mais de uma ação rescisória, em diferentes tribunais, a depender da hipótese, bem como diferente será a contagem do prazo recursal. Explico:

Sentença: condenação ao pagamento de dano moral, adicional de transferência e adicional de insalubridade.

- Recurso Ordinário parcial: Recorreu apenas do dano moral e do adicional de transferência.
- Trânsito em julgado: Adicional de Insalubridade.

Acórdão do TRT: manutenção da condenação ao pagamento do dano moral e do adicional de transferência.

- Recurso de Revista parcial: Recorreu apenas do dano moral.



- Trânsito em julgado: Adicional de transferência.

Acórdão do TST: manutenção da condenação ao pagamento do dano moral.

- Não houve recurso.
- Trânsito em julgado: Dano moral.

Exemplo: fui condenado por sentença ao pagamento de danos materiais e morais, tendo recorrido apenas da parte referente aos danos morais. Por consequência, a outra parte transitou em julgado. Digamos que esse trânsito ocorreu em 2011. Em 2014 fui intimado do julgamento final sobre os danos morais. Ao analisar o processo como um todo, após esse julgamento final, percebi que o Magistrado que me condenou era parente da outra parte, o que gerava o impedimento do mesmo e, por consequência, a possibilidade de ajuizamento da ação rescisória. Ocorre que, como a parte sobre o dano material transitou em julgado em 2011, não há mais possibilidade de ajuizar a rescisória em 2014, pois já se passaram mais de 2 anos. Há possibilidade apenas de ajuizar a rescisória em relação ao dano moral, já que tal parte transitou em 2014.

Como os recursos (RO e RR) foram parciais,



- 1. Houve o trânsito em julgado do capítulo da sentença que condenou ao pagamento do adicional de insalubridade. Desse trânsito em julgado, que ocorreu na Vara do Trabalho, deve ser contado o prazo de 2 anos para a ação rescisória, que ajuizada em face desse capítulo, será da competência do TRT.
- 2. Houve o trânsito em julgado o capítulo do acórdão que manteve a condenação ao pagamento de adicional de transferência. Desse trânsito em julgado, que ocorreu no TRT, deve ser contado o prazo de 2 anos para a ação rescisória, que ajuizada em face desse capítulo, será da competência do TRT.
- 3. Por fim, houve o trânsito em julgado do acórdão que manteve a condenação ao pagamento de dano moral. Desse trânsito em julgado, que ocorreu no TST, deve ser contado o prazo de 2 anos para a ação rescisória, que ajuizada em face desse capítulo, será da competência do TST.



Outro ponto importante, que também está retratado na Súmula nº 100, agora em seu inciso III do TST, é a inadmissão de recurso. Digamos que eu tenho interposto um recurso ordinário em face de uma sentença e que o mesmo tenha passado pelo juízo de admissibilidade na Vara do Trabalho, bem como do Relator no TRT.

Súmula nº 100, III do TST: III - Salvo se houver dúvida razoável, a interposição de recurso intempestivo ou a interposição de recurso incabível não protraí o termo inicial do prazo decadencial.

Quando ocorrer o julgamento pela Turma, dois anos e meio após a interposição do recurso, pode aquele Colegiado inadmitir o meu apelo, entendendo pela ausência de interesse recursal. Com a inadmissão do recurso, a sentença é que será a decisão objeto da rescisória. E em relação ao prazo, será que ainda tenho a possibilidade de ajuizar a rescisória, se essa última decisão foi proferida dois anos e meio após a interposição do recurso?



Dependendo do motivo que gerou a inadmissão do recurso, o prazo de decadência da rescisória começará a ser contado agora. Se o recurso foi inadmitido por intempestividade ou ausência de cabimento, a inadmissão fará com que o trânsito seja retroativo, isto é, tenha ocorrido dois anos e meio atrás, o que me impossibilitaria agora de ajuizar a ação rescisória. Caso seja por outro motivo, nos termos do inciso III da Súmula nº 100 do TST, o prazo de 2 anos começará a ser contado agora, com a intimação da decisão de inadmissão.

Cuidado, pois a Súmula nº 100, III do TST diz que pode ser que a inadmissão por intempestividade ou ausência de cabimento tenha ocorrido em hipótese de razoável controvérsia, hipótese em que o recorrente não será prejudicado em seu prazo para a rescisória, que terá início com a decisão de inadmissão.

Por fim, é importante destacar que os §§2º e 3º do art. 975 do CPC trazem duas situações diferentes em relação ao prazo para o ajuizamento da ação rescisória:



- Prova nova: o prazo de 2 anos é contado a partir da descoberta da prova nova, sendo que a ação, nesse caso específico, pode ser ajuizada no prazo máximo de 5 anos a contar do trânsito, para não eternizarmos tal possibilidade. Vejam, portanto, que há uma hipótese de ajuizamento da rescisória até 5 anos a contar do trânsito, que é essa da prova nova.
- Simulação e Colusão: para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, o prazo de 2 anos começa a ser contado do momento em que tem ciência daquelas situações.

Passamos agora a um estudo aprofundado sobre a Súmula nº 100 do TST que trata do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória:

Acerca do inc. I da presente súmula, algumas premissas devem ser fixadas. Em primeiro lugar, destaca-se que o prazo de **2 (dois) anos** para o ajuizamento da ação rescisória, a contar do **trânsito em julgado** da decisão rescindenda, é **decadencial**, não sofrendo, portanto, **suspensão** ou **interrupção**. Esse prazo encontra-se previsto no **art. 975 do CPC/2015**.

Outro ponto importante a ser destacado, por adentrar no entendimento previsto no inc. I, é que o trânsito em julgado conta-se, tecnicamente, a partir da **última decisão de mérito** proferida. Assim, se prolatada sentença no dia 10.01.2025 e interposto recurso, porém, intempestivamente, o **não conhecimento** do recurso de apelação acarretará o trânsito em julgado da **sentença**, no dia seguinte ao **último dia** do prazo recursal. Nesse momento, transitou em julgado a sentença objeto da ação rescisória.

Por isso, o inc. I destaca que o *dies a quo*, ou seja, o primeiro dia do prazo de **decadência** para o ajuizamento da ação é contado no dia subsequente à **última decisão**, seja de mérito ou não (processual). Nessa hipótese, contar-se-á o aludido prazo a partir da decisão de **inadmissão do recurso**, que possui natureza **processual**.

O inc. II da súmula analisa o trânsito em julgado **sucessivo**, ou seja, aquele que ocorre quando a parte interpõe recursos parciais. Em primeiro lugar, os recursos podem ser **classificados** em: 1. Totais e parciais; 2. De fundamentação simples e vinculada; 3. Ordinários e extraordinários.

Os recursos classificados como *totais* impugnam **todos os capítulos** em que o recorrente foi **sucumbente**, ou seja, são manejados contra todas as partes da decisão que lhe foram **desfavoráveis**, enquanto os *parciais* impugnam apenas um ou alguns capítulos, acarretando, em regra, o trânsito em julgado dos demais, se sua validade não estiver subordinada à manutenção, pelo tribunal, da parte da decisão impugnada, como ocorre com as **custas** e os **honorários advocatícios**.

Assim, se determinada empresa tiver sido condenada ao pagamento de adicional de insalubridade e verbas rescisórias, poderá interpor recurso ordinário em face dos dois capítulos, bem como de apenas um deles. Caso impugne apenas aquele relacionado às verbas rescisórias, por entender indevidas, transitará em julgado o capítulo relacionado ao adicional de insalubridade. O trânsito em julgado se dará no momento em que o recurso ordinário é



interposto, tendo em vista a ocorrência de **preclusão consumativa** e a impossibilidade de **complementação** do apelo. Assim, o trânsito ocorreu perante a Vara do Trabalho.

Quanto ao capítulo não objeto do recurso, poderá ser ajuizada ação rescisória, independentemente de não terem sido interpostos os recursos que, em tese, seriam cabíveis à luz da **Súmula n. 514 do STF**.

Nessa hipótese, o prazo decadencial da rescisória será contado a partir do trânsito perante a Vara do Trabalho, que se deu com a interposição do recurso ordinário. Com relação à competência, será do TRT, tendo em vista que o trânsito ocorreu em **primeiro grau de jurisdição**.

Com relação ao capítulo recorrido, imagine-se que houve o desprovimento do recurso em sede de TRT, com o subsequente trânsito em julgado. Imagine-se ainda que a parte, não satisfeita com o julgamento, entende por ajuizar ação rescisória em face do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho. O prazo será contado do trânsito da última decisão, oriunda do TRT, sendo a competência do próprio tribunal regional, já que *todo tribunal possui competência para desconstituir suas próprias decisões*.

Se tivesse sido interposto Recurso de Revista, conhecido e julgado no mérito pelo TST, do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo último tribunal, seria contado o prazo decadencial do art. 975 do CPC/2015, sendo também desse tribunal a competência para a ação rescisória.

Com relação ao inc. III, tem-se uma exceção à regra exposta no inc. I, uma vez que considera situações em que a decisão proferida no **juízo negativo de admissibilidade** terá **efeitos ex tunc**, ou seja, retroagirá à data da **interposição** do recurso, com a consequente possibilidade de perda do prazo para a rescisória.

Ocorre que o inc. III excepciona a regra criada pelo inc. I, ao observar que a interposição de recurso **intempestivo** ou **incabível**, salvo se presente a **dúvida razoável**, não protrai o início do prazo do art. 975 do CPC/2015, ou seja, não acarreta a **prorrogação do início da contagem** do prazo, havendo, nessa peculiar situação, efeitos *ex tunc*.

A aplicação do **princípio da fungibilidade recursal** acarretaria tal efeito, já que há dúvida acerca do recurso cabível, além da interminável dúvida sobre o prazo a ser respeitado nessa situação.

Com relação ao inc. IV da súmula, tem-se que a convicção do magistrado sobre a **tempestividade** da ação rescisória não está vinculada apenas à **certidão de transitado em julgado**, constante do processo principal e, obrigatoriamente, juntada aos autos da rescisória, como um documento indispensável ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 320 do CPC/2015. Assim, por exemplo, poderá o servidor público certificar o trânsito em julgado equivocadamente, o que deve ser **desconsiderado** pelo julgador. Imagine-se que o recurso foi inadmitido por intempestividade e que não existe qualquer dúvida acerca do pressuposto de admissibilidade. Nessa situação, a decisão de inadmissão operará efeitos *ex tunc*, devendo o trânsito ser certificado no dia seguinte ao término do prazo recursal. Se o servidor certificar



como o dia do trânsito da última decisão (inadmissão), o julgador desconsiderará a **certidão dos autos**, levando em consideração a **real data do trânsito**.

No que se refere ao inc. V, trata-se da **homologação** de acordo firmado entre as partes, que nos termos do art. 831, parágrafo único, da CLT, valerá como "(...) *decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas*".

A decisão realmente será **irrecorrível** por ausência de **interesse recursal**, já que nenhuma das partes restou **sucumbente**. A impossibilidade de interposição de qualquer recurso gera o **trânsito em julgado** da sentença ou acórdão que homologar o acordo, ocasionando a imutabilidade da decisão.

O cabimento da rescisória encontra-se previsto na **Súmula n. 259 do TST**, cuja redação destaca que "*só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do art. 831 da CLT*".

No que se refere ao inc. VI da súmula, em primeiro lugar, há que se conceituar a **colusão entre as partes**, para fins do corte rescisório previsto no art. 966, III, do CPC/2015. Segundo RODRIGO KLIPPEL,¹ a colusão entre as partes "(...) *ocorre quando haja bilateralidade, ou seja, acordo entre as partes para utilizar o processo para um fim fraudulento, como, por exemplo, formalizar uma transmissão de patrimônio no intuito de que o devedor escape à responsabilidade patrimonial por seus débitos*".

A procedência da ação rescisória depende da comprovação do **nexo** entre o **conluio** praticado pelas partes e o **pronunciamento judicial**. Ausente o nexo, considerar-se-á que o conluio não produziu os **efeitos** perseguidos, não **contaminando** a decisão judicial, que, por se mostrar hígida, mantém-se inalterada. Nessa hipótese, a rescisória merece ser julgada **improcedente**.

Ainda sobre o tema, destaca-se que, se o conluio ocorrer em processo em que há interesse a propiciar a **intervenção do Ministério Público**, este poderá mover a ação rescisória, tendo em vista sua função de **custos legis**.

Se o conluio visa fraudar a lei e o Órgão Ministerial (MP) possui por atribuição a defesa daquela, presente encontra-se a **legitimidade** para a ação. Com relação ao prazo para o ajuizamento da rescisória pelo Ministério Público, mantém-se em **2 (dois) anos**; porém, contados de maneira diferente, pois tem **início** apenas quando o órgão possuir **conhecimento** do conluio.

Disso decorre que a ação poderá ser ajuizada muitos anos após o trânsito, pois o **conhecimento do vício** pelo Ministério Público deu-se bem posteriormente àquele fato. Nessa situação, relativiza-se ainda mais o princípio da segurança jurídica para propiciar o respeito à lei, violada pelo ato perpetrado pelas partes.

¹ KLIPPEL, Rodrigo. *A coisa julgada e sua impugnação*: relativização da coisa julgada, p. 167.



O inc. VII da súmula trata de aplicar o **art. 1.013, § 3º, I, do CPC/2015** ao julgamento de recurso ordinário interposto de acórdão proferido por TRT em ação rescisória. Acerca do cabimento do recurso, temos que o recurso ordinário pode ser interposto nas hipóteses do **art. 895 da CLT**, a saber: a) de sentenças, proferidas em dissídios individuais ou coletivos, pela Vara do Trabalho, sendo julgados pelo TRT; b) de acórdãos proferidos pelo TRT, em processos de sua competência originária, sendo julgados pelo TST. A súmula trata dessa segunda hipótese, em que o RO é interposto de julgamento de rescisória, de competência originária de TRT.

Antes da inserção do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/2015, se o TST desse provimento ao recurso, afastando a decadência, os autos retornariam ao TRT para novo julgamento da rescisória.

Ocorre que, por motivos de **celeridade** e **eficiência** da prestação jurisdicional, entendeu o legislador que o tribunal a quem cabe o julgamento de mérito do recurso poderia, desde logo, **adentrar no mérito da ação**, julgando-o pela primeira vez, sem que tal fato acarretasse ferimento ao **duplo grau de jurisdição**, ou seja, não constituindo **supressão de instância**.

Nos termos do parágrafo referido, *“nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485 do CPC/2015), o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento”*.

Verifica-se que a jurisprudência ampliou o entendimento original do legislador, pois a previsão legal somente se aplicaria aos casos de *extinção do processo sem resolução do mérito*, do art. 485 do CPC/2015, porém, o reconhecimento de **decadência** importa **extinção do processo com resolução do mérito**.

Porém, mesmo nessa situação, se o tribunal tiver condições de julgar desde logo a questão, proferindo acórdão com relação ao mérito, deverá fazê-lo, **inclusive sem pedido da parte**, por se tratar de norma jurídica relacionada à efetividade e à celeridade processuais, ou seja, de **ordem pública**.

Para que o dispositivo legal possa ser utilizado, fixou o TST que a causa deve versar questão **exclusivamente de direito** e estar em condições de **imediato julgamento**, ou seja, se houver necessidade de **instrução** probatória, os autos deverão ser baixados ao tribunal de origem para regular processamento.

O inc. VIII deve ser analisado com cuidado, tendo em vista a terminologia utilizada pelo TST, que poderá levar a interpretações equivocadas. O inciso em destaque se refere à *exceção de incompetência*, afirmando que, mesmo sendo apresentada no prazo recursal, não tem o condão de afastar o trânsito em julgado, se não acompanhada de recurso próprio.

A *exceção de incompetência* restringe-se apenas às hipóteses de **incompetência relativa**, atinente ao território. Tal vício deve ser demonstrado no prazo do art. 800 da CLT, ou seja, no prazo de até 5 dias a contar do recebimento da notificação. A não apresentação de exceção faz com que haja **preclusão** sobre a matéria, **prorrogando-se a competência** e, por



consequência, impedindo-se sua posterior alegação. Assim, não há que se falar em exceção de incompetência no prazo do recurso.

Para que a redação da súmula tenha sentido, deve-se entender que ela se refere à **incompetência absoluta**, que pode ser alegada a **qualquer momento** e **grau de jurisdição**, inclusive em sede de **ação rescisória**, nos termos do art. 966, II, do CPC/2015.

Ocorre que, sendo proferida decisão passível de recurso, a simples alegação da incompetência absoluta, por qualquer forma, por não se ter uma peça processual específica, não elide o **trânsito em julgado**, pois este somente é evitado com a interposição de **recurso** e seu posterior **conhecimento**.

A apresentação de **petição simples** serve para alegar o vício, porém, não para obstar a formação da coisa julgada. Assim, pode a parte tomar duas providências: 1. Interpor o recurso cabível, alegando-se a incompetência absoluta em seu bojo, o que é mais comum; ou 2. Interpor o recurso cabível e apresentar uma petição simples, alegando o vício. As duas hipóteses remetem o conhecimento da matéria ao tribunal por tratar-se de matéria de **ordem pública, cognoscível de ofício**, o que significa dizer que a parte nem precisaria alegar o vício, seja em petição apartada ou no próprio recurso.

O inc. IX refere-se à aplicação do **art. 775 da CLT** à contagem do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, alargando o último dia do prazo para o **dia útil seguinte** ao término, quando ocorrer em sábado, domingo, feriado ou dia em que não houver **expediente forense** ou quando este **terminar antes** do horário normal. Quaisquer das situações impedem o autor de utilizar-se integralmente do prazo, não podendo sofrer prejuízos no exercício do direito de ação.

Por fim, o inc. X da súmula destaca que o início da contagem do prazo para a rescisória se dará ao término do prazo de interposição do **recurso extraordinário** (15 dias), apenas quando tiverem sido interpostos todos os recursos ordinários. Interpretação *a contrario sensu* importa dizer que, se não interpostos todos os recursos ordinários cabíveis na demanda, o prazo para a rescisória será contado do término do prazo do recurso que deveria ter sido interposto, pois nesse momento se dará o trânsito em julgado, já que o recurso extraordinário **não será admitido**, por ausência de **cabimento**, retroagindo a data do trânsito, conforme já analisado nos incs. I e III da presente súmula. Explica-se.

O recurso extraordinário somente pode ser interposto após terem sido **esgotadas as instâncias inferiores**, com o consequente manejo (interposição) de todos os **recursos ordinários**, pois somente nessa hipótese o extraordinário atenderá ao requisito descrito na CRFB/88, de ser utilizado apenas para impugnar decisões proferidas em **única** ou **última** instância.

A **Súmula n. 281 do STF** destaca que “*é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada*”.

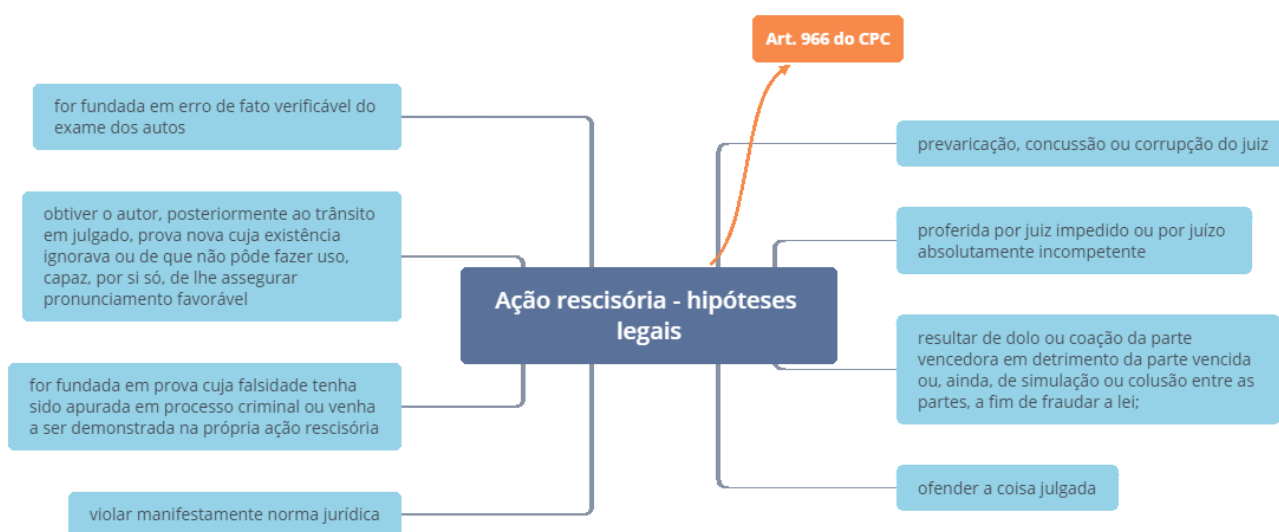
Analisando o conteúdo da súmula, verifica-se que o recurso extraordinário interposto sem o esgotamento das **vias ordinárias** será inadmitido, por ausência de cabimento. Não há, nessa



hipótese, dúvida razoável, razão pela qual, nos termos do inc. III, o prazo da rescisória não será dilatado, o que representa dizer que será *ex tunc*, retroagindo ao término do recurso que deveria ter sido interposto, por exemplo, recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição etc.

Contudo, se todos os recursos ordinários tiverem sido interpostos e havendo possibilidade de interposição do extraordinário, a não utilização deste levará ao trânsito em julgado, no dia **imediatamente subsequente** ao término do prazo de 15 (quinze) dias de que dispunha a parte.

Situações previstas no art. 966 do CPC



Prevaricação, concussão ou corrupção do Juiz

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz

Nessa hipótese, é importante destacar que não há necessidade de análise no juízo criminal acerca dos crimes acima listados, podendo-se ajuizar a rescisão e provar na mesma a ocorrência dos delitos, já que há ampla instrução processual no bojo da demanda em análise. Não há necessidade de condenação anterior, mas a decisão proferida no Juízo criminal, com trânsito em julgado, pode refletir ou não no julgamento da rescisória, pelos Tribunais Trabalhistas. Vejamos:



- Condenação criminal: vinculação do juízo da rescisória, desconstituindo-se o julgado.
- Absolvição criminal:
 - Por inexistência do delito: vinculação do juízo da rescisória, mantendo-se o julgado.
 - Por ausência de provas: liberdade do juízo da rescisória, que poderá manter ou desconstituir a decisão, se entender pela ocorrência dos crimes.

Impedimento e incompetência absoluta

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

Em primeiro lugar, a suspeição não gera o cabimento de ação rescisória, pois o dispositivo menciona apenas o impedimento, sendo a interpretação nessa hipótese restritiva. Se o Julgador era suspeito e tal vício não foi reconhecido antes do trânsito em julgado, não poderá ser arguido em rescisória.

Em segundo lugar, somente a incompetência absoluta é vício capaz de levar ao ajuizamento de ação rescisória. A incompetência relativa não permite tal ação, já que se não for arguida no momento adequado, por meio de exceção de incompetência, não poderá mais ser arguida, pois terá ocorrido a prorrogação de competência, o que faz com que o juízo incompetente passe a ser competente diante da inércia da parte interessada. Além disso, destaque para a OJ nº 124 da SDI-2 do TST, que diz não ser exigível o prequestionamento dessa matéria para o ajuizamento da rescisória, ou seja, ela não precisa ter sido levantada e decidida na decisão que transitou em julgado. Vejamos:

“Na hipótese em que a ação rescisória tem como causa de rescindibilidade o inciso II do art. 966 do CPC de 2015 (inciso II do art. 485 do CPC de 1973), a arguição de incompetência absoluta prescinde de prequestionamento”.

Dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da vencida ou simulação ou colusão das partes:



III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

Destaque nesse ponto para a Súmula nº 403 do TST, que diz o que não é dolo da parte vencedora em detrimento da vencida, que é o silêncio sobre fatos e documentos contrários ao seu interesse. Silenciar sobre os mesmos e conseguir decisão favorável não é considerado dolo. Vejamos:

"I - Não caracteriza dolo processual, previsto no art. 485, III, do CPC, o simples fato de a parte vencedora haver silenciado a respeito de fatos contrários a ela, porque o procedimento, por si só, não constitui ardil do qual resulte cerceamento de defesa e, em consequência, desvie o juiz de uma sentença não-condizente com a verdade. (ex-OJ nº 125 da SBDI-2 - DJ 09.12.2003)

II - Se a decisão rescindenda é homologatória de acordo, não há parte vencedora ou vencida, razão pela qual não é possível a sua desconstituição calcada no inciso III do art. 485 do CPC (dolo da parte vencedora em detrimento da vencida), pois constitui fundamento de rescindibilidade que supõe solução jurisdicional para a lide. (ex-OJ nº 111 da SBDI-2 - DJ 29.04.2003)"



Já a colusão entre as partes é o conluio que envolve ambas para fraudar a lei, como o ajuizamento de demanda "falsa", "inventada", utilizada apenas para transferir bens por meio de uma decisão judicial, como a que homologa um "acordo". Percebam que há colusão quando as partes se utilizam do processo para fraudar a lei ou interesses de terceiros. Sobre o tema, é importante destacar a OJ nº 94 da SDI-2 do TST:

"A decisão ou acordo judicial subjacente à reclamação trabalhista, cuja tramitação deixa nítida a simulação do litígio para fraudar a lei e prejudicar terceiros, enseja ação rescisória, com lastro em colusão. No juízo rescisório, o processo simulado deve ser extinto".



Ofensa à coisa julgada

IV - ofender a coisa julgada;

Nessa hipótese de cabimento, a parte se vale da rescisória por existirem duas coisas julgadas sobre o mesmo assunto, em sentidos contrários. Como assim? Digamos que tenham sido ajuizadas as seguintes ações:

1. "A" em face de "B", julgada improcedente, com trânsito em julgado.
2. "A" em face de "B" (ação idêntica à anterior), que não foi extinta sem resolução do mérito, que foi julgada procedente, com novo trânsito em julgado.

Temos duas coisas julgadas em sentidos opostos, sendo que aquela formada na 2ª ação viola a que foi formada na 1ª ação, devendo-se ajuizar ação rescisória para desconstituir a 2ª coisa julgada. Ocorre que a OJ nº 101 da SDI-2 do TST exige que a matéria – coisa julgada formada no processo 1 – tenha sido discutida no processo 2. Vejamos:

"Para viabilizar a desconstituição do julgado pela causa de rescindibilidade do inciso IV, do art. 966 do CPC de 2015 (inciso IV do art. 485 do CPC de 1973), é necessário que a decisão rescindenda tenha enfrentado as questões ventiladas na ação rescisória, sob pena de inviabilizar o cotejo com o título executivo judicial tido por desrespeitado, de modo a se poder concluir pela ofensa à coisa julgada".

Violação literal de norma jurídica

V - violar manifestamente norma jurídica

Em primeiro lugar, vale a pena dizer o que não é *disposição de lei* para fins de cabimento de ação rescisória, conforme OJ nº 25 da SDI-2 do TST:



"Não procede pedido de rescisão fundado no art. 485, V, do CPC de 1973 quando se aponta contrariedade à norma de convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, portaria do Poder Executivo, regulamento de empresa e súmula ou orientação jurisprudencial de tribunal".

Percebe-se que o conceito de lei para fins de rescisória, é o de norma emanada do Estado, ou seja, fonte formal heterônoma. O ajuizamento da ação rescisória ocorre por ferimento direto e literal à norma emanada do Estado, podendo ser, por exemplo, a CF, CPC, CLT, dentre outros.

Na hipótese, o ajuizamento depende da demonstração de que há inequívoco ferimento à legislação, ou seja, que a lei diz "uma coisa" e o Juiz "fez outra". Em suma, uma violação clara ao dispositivo de lei. Digo isso pois, se o dispositivo legal for de interpretação controvertida e o julgador tiver aplicado uma das interpretações possíveis, não haverá violação à lei para fins de rescisória, tudo em conformidade com a Súmula nº 83 do TST, que será transcrita:

"I - Não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei se a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida nos Tribunais. (ex-Súmula nº 83 - alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003)

II - O marco divisor quanto a ser, ou não, controvertida, nos Tribunais, a interpretação dos dispositivos legais citados na ação rescisória é a data da inclusão, na Orientação Jurisprudencial do TST, da matéria discutida".

Por fim, é sempre bom Lembrar que o autor da rescisória, ao optar pelo ajuizamento da ação, deverá preencher dois requisitos:

- Pronunciamento explícito sobre a violação à disposição de lei, conforme Súmula nº 298 do TST;

Súmula nº 298 do TST: I - A conclusão acerca da ocorrência de violação literal a disposição de lei pressupõe pronunciamento explícito, na sentença rescindenda, sobre a matéria veiculada. II - O pronunciamento explícito exigido em ação rescisória diz respeito à matéria e ao enfoque específico da tese debatida na ação, e não, necessariamente, ao dispositivo legal tido por violado. Basta que o conteúdo da norma reputada violada haja sido abordado na decisão rescindenda para que se considere preenchido o pressuposto. III - Para efeito de ação rescisória, considera-se pronunciada explicitamente a matéria tratada



na sentença quando, examinando remessa de ofício, o Tribunal simplesmente a confirma. IV - A sentença meramente homologatória, que silencia sobre os motivos de convencimento do juiz, não se mostra rescindível, por ausência de pronunciamento explícito. V - Não é absoluta a exigência de pronunciamento explícito na ação rescisória, ainda que esta tenha por fundamento violação de dispositivo de lei. Assim, rescindível o pronunciamento explícito quando o vício nasce no próprio julgamento, como se dá com a sentença "extra, citra e ultra petita".

- Indicação do preceito de lei tido por violado, não se aplicando o princípio da *iura novit curia*, nos termos da Súmula nº 408 do TST.

Súmula nº 408 do TST: Não padece de inépcia a petição inicial de ação rescisória apenas porque omite a subsunção do fundamento de rescindibilidade no art. 966 do CPC de 2015 (art. 485 do CPC de 1973) ou o capitula erroneamente em um de seus incisos. Contanto que não se afaste dos fatos e fundamentos invocados como causa de pedir, ao Tribunal é lícito emprestar-lhes a adequada qualificação jurídica ("*iura novit curia*"). No entanto, fundando-se a ação rescisória no art. 966, inciso V, do CPC de 2015 (art. 485, inciso V, do CPC de 1973), é indispensável expressa indicação, na petição inicial da ação rescisória, da norma jurídica manifestamente violada (dispositivo legal violado sob o CPC de 1973), por se tratar de causa de pedir da rescisória, não se aplicando, no caso, o princípio "*iura novit curia*". (ex-Ojs nºs 32 e 33 da SBDI-2 - inseridas em 20.09.2000)

Decisão fundada em prova falsa

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

A falsidade demonstrada na ação rescisão pode ser material (uma falsificação de assinatura, por exemplo) ou ideológica (coação sofrida por quem assinou), podendo-se utilizar prova colhida em outro processo – cível ou criminal – bem como provar a falsidade na própria ação rescisória. Além da prova da falsidade, deve o autor demonstrar que a prova foi indispensável e relevante para o julgamento da lide, sob pena de ausência de interesse processual necessidade. Imagine declarar a falsidade de uma prova que nem foi objeto de análise do Juiz ao decidir. Que



vantagem teria o autor? Qual é a necessidade de se declarar tal prova se, ao julgar novamente a lide, chegaríamos à mesma conclusão? Daí a necessidade de demonstração dessa importância.

- **Existência de documento novo capaz de alterar a decisão**

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

Sobre documento novo, as bancas de concursos sempre cobram a Súmula nº 402 do TST, que trata do tema e seus conceitos fundamentais:

“SÚMULA 402 AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. DISSÍDIO COLETIVO. SENTENÇA NORMATIVA. (nova redação em decorrência do CPC de 2015)

I - Sob a vigência do CPC de 2015 (art. 966, inciso VII), para efeito de ação rescisória, considera-se prova nova a cronologicamente velha, já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas ignorada pelo interessado ou de impossível utilização, à época, no processo.

II - Não é prova nova apta a viabilizar a desconstituição de julgado: a) sentença normativa proferida ou transitada em julgado posteriormente à sentença rescindenda; b) sentença normativa preexistente à sentença rescindenda, mas não exibida no processo principal, em virtude de negligência da parte, quando podia e deveria louvar-se de documento já existente e não ignorado quando emitida a decisão rescindenda. (ex-OJ nº 20 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000)”.



TOME NOTA!

Percebam que o “documento novo”, em verdade, é o documento velho, que já existia quando a sentença foi proferida e que por isso, poderia ter sido utilizado nos autos, mas que não o foi, pois era de impossível utilização no momento (encontrava-se desaparecida em virtude de furto) ou era ignorado pela parte.



Além da parte demonstrar que o documento é novo, deverá provar que a análise do mesmo faz com que o julgamento seja alterado, ou seja, que o documento é útil e que a decisão rescindenda não está baseada em verdade. Por exemplo, um recibo de quitação, que fará com que a sentença de procedência, que condenou a parte, seja julgada de forma diferente no bojo na rescisória.

Fundada em erro de fato

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos

Por fim, o erro de fato é aquela hipótese em que o Magistrado reconhece um fato inexistente ou diz ser inexistente um fato existente, decidindo em desconformidade com o que consta nos autos. Esse conceito está descrito no §1º do art. 966 do CPC, sendo que o §2º diz que não pode ter havido controvérsia sobre o fato, sob pena de não poder ser considerado o *erro de fato*, pois se houve controvérsia e o Juiz decidiu de uma forma, pode até estar errado, mas não é um vício capaz de gerar o ajuizamento de rescisória, mas a interposição de recurso.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Para se aferir a existência ou não do erro de fato, o entendimento é que a única prova possível de ser analisada na rescisória é a prova documental que havia nos autos originais. Sobre o tema, destaque para a OJ nº 136 da SDI-2 do TST, pois trata do seu conceito:

"A caracterização do erro de fato como causa de rescindibilidade de decisão judicial transitada em julgado supõe a afirmação categórica e indiscutida de um fato, na decisão rescindenda, que não corresponde à realidade dos autos. O fato afirmado pelo julgador, que pode ensejar ação rescisória calcada no inciso VIII do art. 966 do CPC de 2015 (inciso IX do art. 485 do CPC de 1973), é apenas aquele que se coloca como premissa fática indiscutida de um silogismo argumentativo, não aquele que se apresenta ao final desse



mesmo silogismo, como conclusão decorrente das premissas que especificaram as provas oferecidas, para se concluir pela existência do fato. Esta última hipótese é afastada pelo § 1º do art. 966 do CPC de 2015 (§ 2º do art. 485 do CPC de 1973), ao exigir que não tenha havido controvérsia sobre o fato e pronunciamento judicial esmiuçando as provas”.

Existência de fundamento para invalidar a confissão, desistência ou transação no CPC/73 é o §4º do art. 966 do CPC:

A hipótese antes prevista no inciso VIII do CPC/73, abaixo transcrita, previa o cabimento de ação rescisória para invalidar confissão, desistência ou transação, sendo que tecnicamente não seria hipótese de ação rescisória, mas de ação anulatória, o que foi reconhecido pelo §4º do art. 966 do CPC, assim redigido:

CPC art. 966 §4º: 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

CPC/73 – Art. 485, VIII - houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença;

Procedimento

Estando em termos a petição inicial, o Relator determinará a citação do réu para apresentação de defesa, nos termos do art. 970 do CPC, a seguir transcrito:

“Art. 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum”.



Percebe-se que o prazo para apresentação de defesa depende da determinação do Relator, já que a lei fixou apenas o mínimo e o máximo. Geralmente os Relatores, no dia-a-dia, fixam o prazo de 30 dias, mas nada impede a fixação de outro inferior.

Sobre a contagem do prazo, destaque para a OJ nº 146 da SDI-2 do TST, que diz ser inaplicável a regra do art. 241 do CPC e que o prazo terá início com a juntada aos autos do mandado cumprido. Tal regra não é aplicável ao processo do trabalho, haja vista que o art. 774 da CLT afirma que o prazo tem início com o conhecimento, ou seja, com o recebimento da citação para apresentação de defesa. Vejamos:

"A contestação apresentada em ação rescisória obedece à regra relativa à contagem de prazo constante do art. 774 da CLT, sendo inaplicável o art. 231 do CPC de 2015 (art. 241 do CPC de 1973)".

Art. 774 - Salvo disposição em contrário, os prazos previstos neste Título contam-se, conforme o caso, a partir da data em que for feita pessoalmente, ou recebida a notificação, daquela em que for publicada o edital no jornal oficial ou no que publicar o expediente da Justiça do Trabalho, ou, ainda, daquela em que for afixado o edital na sede da Junta, Juízo ou Tribunal.

Apresentada a defesa, o Relator analisará quais provas precisam ser produzidas nos autos, sendo possível a produção de qualquer meio de prova, mesmo pericial, testemunhal e depoimento pessoal das partes. Mas nesse caso, delegará nos termos do art. 972 do CPC, à Vara do Trabalho a função de produzir tais provas, fixando prazo de **1 a 3 meses** para devolução dos autos, para posterior julgamento. Após a produção das provas, o Juiz da Vara do Trabalho onde estão sendo produzidas as provas, ou o Relator, caso essas não tenham sido necessárias, intimará as partes para apresentação das razões finais, em prazo sucessivo – autor e réu – de 10 dias, conforme art. 973 do CPC.

Art. 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo de 1 (um) a 3 (três) meses para a devolução dos autos.



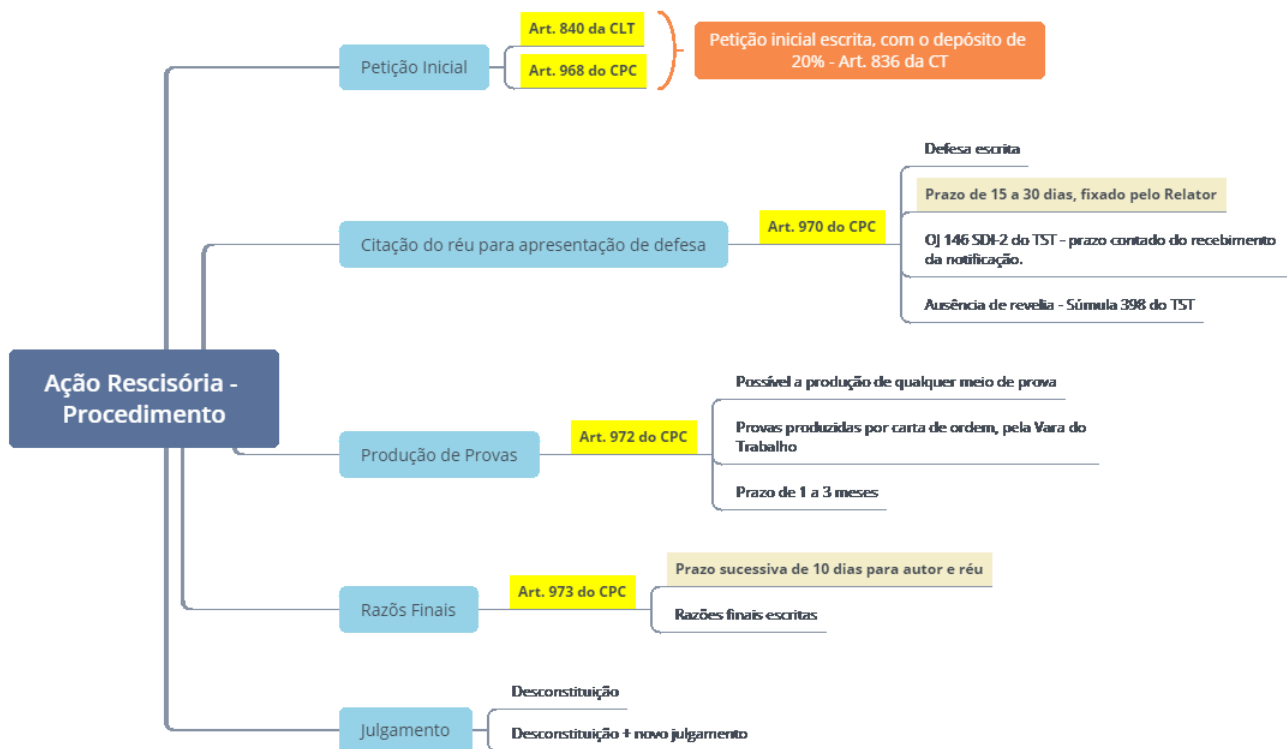
Art. 973. Concluída a instrução, será aberta vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias.



O julgamento da ação rescisória pode culminar com a **desconstituição da decisão rescindenda**, bem como o **novo julgamento**, isto porque na rescisória podem ser formulados o juízo rescindendo e o juízo rescisório. Dependendo do vício apontado, haverá a necessidade do novo julgamento, como, por exemplo, quando há alegação de julgamento por Juiz impedido. Um novo julgamento terá que ser realizado em substituição ao anterior. Havendo a necessidade de novo julgamento, a cumulação desse pedido é um dos requisitos da petição inicial da ação rescisória, conforme art. 488 do CPC.

Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.





Honorários de sucumbência

Na ação rescisória aplica-se indistintamente o art. 791-A da CLT em relação aos honorários de sucumbência, ou seja, condenação pela mera sucumbência, de 5% a 15%. Note que a Súmula 219 do TST que tratava especificamente do tema foi cancelada em 2025 por não ser mais necessária.

Conforme Resolução nº 225/2025 do TST, temos:

“Como se percebe, houve a adoção generalizada do princípio da sucumbência em relação aos honorários advocatícios, no processo do trabalho, que não se limita mais às hipóteses contempladas na Súmula nº219 do TST (ação rescisória e causas não derivadas de relação de emprego) e na Orientação Jurisprudencial nº 421 da SBDI-I.

Dessa forma, houve superação do entendimento consolidado no item da aludida súmula, que inequivocamente conflita com o disposto no art.791-A, “caput”, da CLT, ao contemplar a premissa segundo a qual os “honorários advocatícios não decorrem pura e simplesmente da sucumbência”.

No tocante aos itens II e III, cabe dizer que eles se tornaram desnecessários frente às disposições da nova lei, porquanto os honorários advocatícios passaram a ser devidos em virtude da mera sucumbência”.





Cumpra aqui registrar que com a nova sistemática imposta pela reforma trabalhista, os honorários advocatícios na Justiça do Trabalho serão sempre devidos pela mera sucumbência.

INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE:

Conceito

O empregador pode dispensar o empregado por justa causa sem qualquer procedimento prévio, simplesmente afirmando que houve a justa causa (art. 482 da CLT, por exemplo) e formalizando a rescisão (TRCT) e pagamento conforme a hipótese.

Ocorre que em algumas situações, que serão analisadas em seguir, o empregador tem que se valer de um procedimento judicial – ação de inquérito para apuração de falta grave – para buscar do Poder Judiciário a rescisão do vínculo por justa causa.



Assim, pode-se afirmar que a ação em estudo possui, na maioria das vezes, **cunho constitutivo negativo**, pois extingue o vínculo de emprego quando é julgada procedente. No item sobre a sentença, veremos que a natureza jurídica pode sofrer alterações, caso os pedidos sejam julgados improcedentes.

Cabimento

Duas são as correntes que tratam do cabimento da ação, ou seja, que tratam dos empregados que somente podem ser demitidos por via judicial:





A primeira corrente, mais conservadora, diz que o inquérito somente se aplica aos detentores de estabilidade decenal (art. 492 da CLT) e dirigentes sindicais (Súmula nº 379 do TST).

Art. 492 - O empregado que contar mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovadas. Parágrafo único - Considera-se como de serviço todo o tempo em que o empregado esteja à disposição do empregador.

Súmula nº 379 do TST: O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração em inquérito judicial, inteligência dos arts. 494 e 543, §3º, da CLT. (ex-OJ nº 114 da SBDI-1 - inserida em 20.11.1997)

A segunda corrente já incluiu, além dos dois mencionados, os diretores de sociedade cooperativa e os membros do Conselho Nacional de Previdência Social. Poucos afirmam que os membros das Comissões de Conciliação Prévia, eleitos pelos empregados, possuem direito ao inquérito.

Exemplo: digamos que sou dirigente sindical e trabalho em determinada empresa. Por diversas vezes já fui advertido e suspenso por não estar cumprindo com as minhas obrigações. Querendo me demitir, a empresa terá que ajuizar o inquérito para apuração de falta grave, pois esta é a única forma de me demitir por justa causa, conforme Súmula nº 379 do TST.

Prazo para utilização

Um dos temas mais cobrados em concursos sobre o inquérito, por não possuir divergência, é em relação ao prazo para o ajuizamento da demanda em análise. Nos termos do art. 494 da CLT, poderá o empregador suspender o empregado ao praticar uma falta grave. Havendo tal suspensão, dispõe o art. 853 da CLT que a ação deverá ser ajuizada no prazo máximo de 30 dias,



contadas da data da suspensão, sendo que a Súmula nº 403 do STF afirma ser esse prazo de decadência, que, portanto, não se suspende ou interrompe.



Art. 494 - O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação. Parágrafo único - A suspensão, no caso deste artigo, perdurará até a decisão final do processo.

Art. 853 - Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à Junta ou Juízo de Direito, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da suspensão do empregado.

Súmula nº 403 do STF: É de decadência o prazo de trinta dias para instauração do inquérito judicial, a contar da suspensão, por falta grave, de empregado estável.

Caso não seja ajuizada a ação no aludido prazo, não poderá o empregador demitir o obreiro por aquela falta grave, já que decaiu de seu direito.

Por fim, destaque para a Súmula nº 62 do TST, que trata do abandono:

“O prazo de decadência do direito do empregador de ajuizar inquérito em face do empregado que incorre em abandono de emprego é contado a partir do momento em que o empregado pretendeu seu retorno ao serviço”.

Exemplo: Em determinado dia, acabei me excedendo e agredi verbalmente o meu superior hierárquico, com palavras duras mesmo. Neste dia, fui suspenso e, no prazo de 30 dias, a empresa ajuizou o inquérito para apuração de falta grave, já que sou dirigente sindical. Se não tivesse ajuizado no prazo legal, não poderia mais de demitir por justa causa por aquele determinado fato (agressão daquele dia determinado).



Procedimento



Cuidado com a petição inicial do inquérito para apuração de falta grave!! Mas qual é o motivo? A forma: a petição inicial é escrita, diferentemente do que dispõe o art. 840 da CLT que já estudamos. A petição inicial deverá ser escrita, dirigida à Vara do Trabalho do local da prestação dos serviços, conforme art. 651 da CLT.

Art. 651 - A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro.



Na ação de inquérito, há outra peculiaridade importante sobre as provas: trata-se do rito com o maior número de testemunhas no processo do trabalho: 6 testemunhas para cada parte.

O procedimento é o ordinário, ou seja, com notificação para comparecimento à audiência, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Na audiência teremos as tentativas de conciliação, apresentação de defesa, produção de provas, razões finais e sentença, ato que será analisado no tópico abaixo.

Uma questão recente de concurso tratou do tema. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 4ª REGIÃO (RS) Prova: FCC - 2022 - TRT - 4ª REGIÃO (RS) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Aristóteles é detentor de estabilidade provisória no emprego, em virtude de ser dirigente sindical, laborando na Metalúrgica Ferro a Toda Prova Ltda.. Sua empregadora pretende rescindir o seu contrato de trabalho por justa causa, entendendo que Aristóteles cometeu falta grave que torna impossível a manutenção do vínculo empregatício. Nessa hipótese, de acordo com o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, deverá

A comunicar o sindicato da categoria do qual o empregado é dirigente, e propor o competente inquérito para apuração de falta grave, após prazo máximo de 90 dias do afastamento do empregado, para concluir sindicância interna, podendo ouvir em audiência a ser designada até 6 testemunhas.



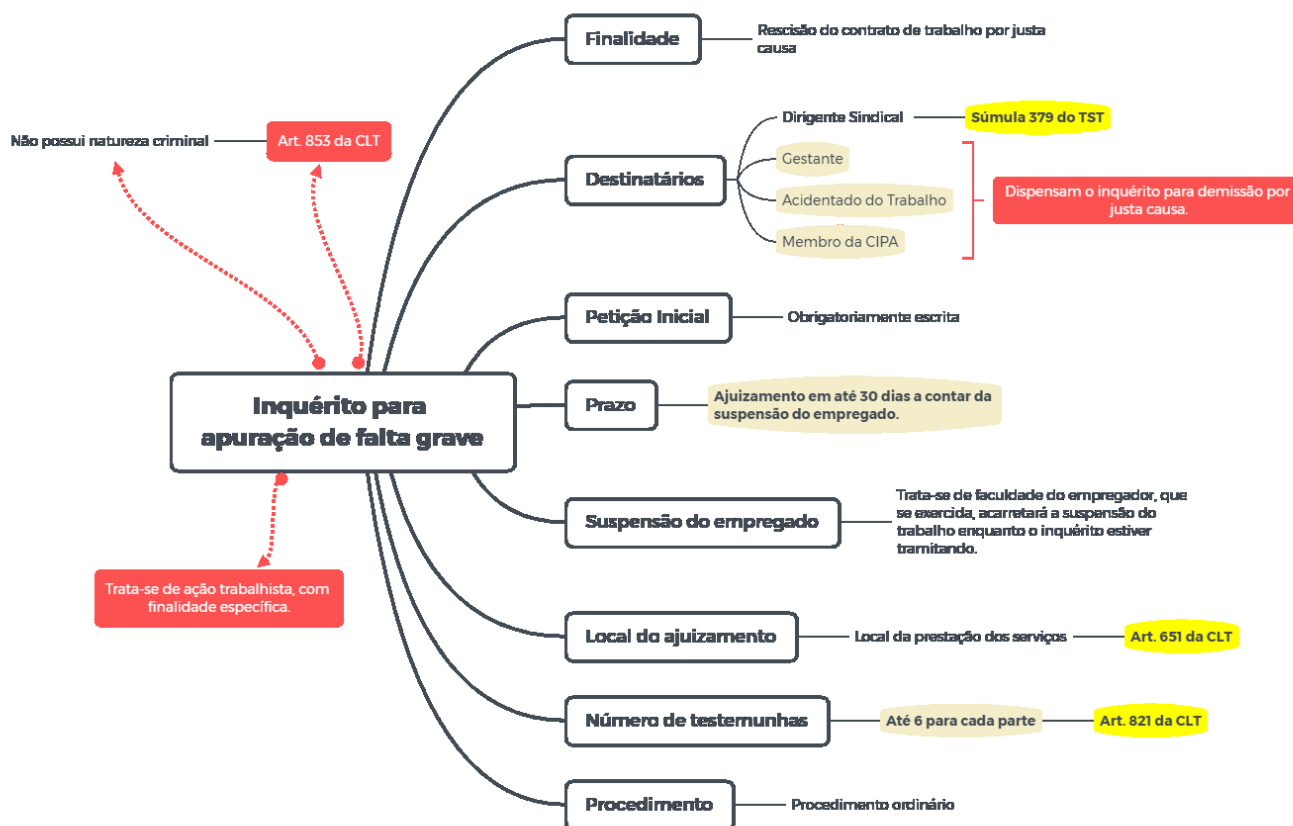
B comunicar o sindicato da categoria do qual o empregado é dirigente, e propor o competente inquérito para apuração de falta grave, após prazo máximo de 60 dias do afastamento do empregado, podendo ouvir em audiência a ser designada até 3 testemunhas.

C propor o competente inquérito para apuração de falta grave, após prazo máximo de 30 dias do afastamento do empregado, podendo ouvir em audiência a ser designada até 6 testemunhas, independente de comunicação ao sindicato.

D comunicar o sindicato da categoria do qual o empregado é dirigente, e propor o competente inquérito para apuração de falta grave, após prazo máximo de 15 dias do afastamento do empregado, podendo ouvir em audiência a ser designada até 3 testemunhas.

E propor o competente inquérito para apuração de falta grave, após prazo máximo de 60 dias do afastamento do empregado, podendo ouvir em audiência a ser designada até 6 testemunhas, independente de comunicação ao sindicato.

Para a dispensa do empregado, por ser um dirigente sindical, não há necessidade de comunicação ao sindicato, mas é necessário o ajuizamento de ação de inquérito para apuração de falta grave no prazo de 30 dias do afastamento do empregado – art. 853 da CLT – podendo ser ouvidas até 6 testemunhas, nos termos do art. 821 da CLT. Assim, a letra “C” é a única considerada correta.



Sentença e seus efeitos

Atenção especial aos efeitos da sentença, já que a mesma pode ser de **procedência**, concluindo pela existência de falta grave ou de **improcedência**, concluindo pela inexistência de falta grave do obreiro. Além disso, o empregado **pode ou não ter sofrido suspensão disciplinar**, sendo que tais fatos trazem consequências para a natureza jurídica da sentença. Vejamos:



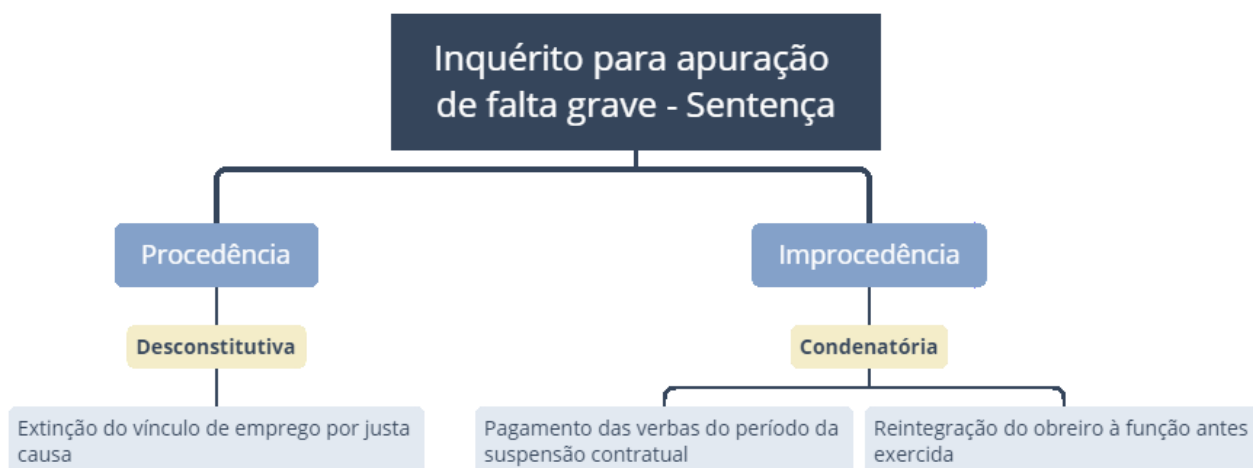
Sentença:

- **Procedência:**
 - Com suspensão do empregado: **sentença desconstitutiva, que extingue o vínculo na data da suspensão do contrato.**
 - Sem suspensão do empregado: **sentença desconstitutiva, que extingue o vínculo na data da prolação da mesma.**
- **Improcedência:**
 - Com suspensão do empregado: **sentença condenatória do empregador, determinando a reintegração do obreiro e o pagamento dos salários do período de suspensão.**
 - Sem suspensão do empregado: **sentença declaratória, mantendo-se o vínculo normalmente.**

A diferença entre as hipóteses de procedência (com ou sem suspensão) é que se houve suspensão disciplinar, aquele período do contrato de trabalho será considerado como de suspensão, pois não houve trabalho e não há direito ao recebimento de verbas trabalhistas.

Na improcedência com suspensão do empregado, o empregador é **condenado** a reintegrar e a pagar as verbas do período da suspensão, **uma vez que a sentença possui natureza dúplice**, ou seja, tanto pode beneficiar o empregador (autor da ação), em caso de procedência, como pode beneficiar o réu, em caso de improcedência, sem a necessidade de pedido contraposto ou reconvenção por parte desse último.





HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL



A reforma trabalhista incluiu mais uma competência material para a Justiça do Trabalho, no seu art. 652, "f" da CLT, que é a possibilidade do Juiz do Trabalho homologar acordo extrajudicial.

Assim, as partes podem formular acordo extrajudicialmente, levando o mesmo para homologação do Juiz, que proferirá sentença aceitando o mesmo, para que produza todos os efeitos legais e a situação nele verificada não possa mais ser discutida.

Art. 652. Compete às Varas do Trabalho: f) decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho.

O procedimento para a homologação judicial encontra-se disciplinado no art. 855-B da CLT, sendo que podem ser destacados os seguintes pontos:



- O acordo deve ser apresentado por petição conjunta;
- As partes devem estar representadas por Advogado, ou seja, não se aplica o *jus postulandi* na hipótese;
- Os Advogados das partes devem ser diferentes, ou seja, não pode ser Advogado comum;
- O trabalhador pode ser representado por Advogado do Sindicato;

O fato das partes terem celebrado o acordo e levado à apreciação judicial não afasta a incidência do art. 477, §6º da CLT, que trata do prazo para pagamento das verbas rescisórias, incidindo a multa do §8º do mesmo artigo caso não haja o pagamento no prazo.

Acerca do **procedimento**, destaca-se o que segue:

- Apresentada a petição requerendo a homologação do acordo, o Magistrado terá 15 dias para analisá-lo, podendo:
- Marcar audiência, caso entenda necessário (para ouvir o empregado, por exemplo);
- Proferir sentença:
 - Homologando o acordo e extinguindo o feito com resolução do mérito;
 - Negando a homologação do acordo, já que a Súmula 418 do TST afirma ser faculdade do Magistrado a homologação do mesmo;



TOME NOTA!

Durante o procedimento, o prazo de prescrição ficará **suspensop**ara que não haja qualquer prejuízo para o trabalhador, principalmente na hipótese de negativa na homologação do acordo. Assim, havendo a negativa de homologação por sentença, poderão as partes recorrer, mas em um determinado momento haverá o trânsito em julgado da sentença e o prazo de prescrição voltará a fluir no dia útil seguinte.

O tema foi cobrado em algumas questões recentes de concurso conforme transcrições e explicações a seguir:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 9ª REGIÃO (PR) Prova: FCC - 2022 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Técnico Judiciário - Área Administrativa



Sobre o processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial, perante a Justiça do Trabalho,

A a petição inicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos decorrentes da relação de trabalho.

B as partes podem ser representadas por advogado comum, desde que pertencente ao sindicato da categoria profissional.

C o mesmo terá início por petição distribuída pelo reclamante interessado, com a notificação da parte contrária para comparecer à audiência de conciliação.

D as partes podem pactuar a dilatação do prazo de 10 dias contados do término do contrato para o pagamento dos valores rescisórios mediante esse procedimento.

E o referido acordo firmado pelas partes não afasta a aplicação da multa a favor do empregado, em valor equivalente ao seu salário, devida pela inobservância do prazo de 10 dias contados do término do contrato para o pagamento dos valores rescisórios.

A única assertiva correta é a letra “E”, já que a realização do acordo não afasta a necessidade de pagamento das verbas rescisórias em 10 dias, incidindo a multa do art. 477 da CLT. No mais, o procedimento não suspende o prazo prescricional de todos os direitos, mas somente daqueles especificados no acordo, não podendo haver Advogado comum. No mais, não há notificação de ninguém, já que as duas partes estão representadas na mesma petição inicial.

Outra questão sobre o tema:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 5ª Região (BA) Prova: FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Eféso e o seu ex-empregador, o Restaurante Prazeres do Mar, pretendem homologar em Juízo um acordo extrajudicial para transacionarem verbas decorrentes do extinto contrato de trabalho. Com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, a petição de homologação de acordo perante a Justiça do Trabalho

A não poderá ser assinada por advogado comum às partes, havendo a suspensão do prazo prescricional quanto aos direitos nela especificados.

B não poderá ser assinada por advogado comum às partes, havendo a interrupção do prazo prescricional quanto aos direitos nela especificados.

C não poderá ser assinada por advogado comum às partes, devendo o autor se valer obrigatoriamente de advogado do seu sindicato, havendo a suspensão do prazo prescricional quanto aos direitos nela especificados.

D poderá ser assinada por advogado comum às partes, havendo a interrupção do prazo prescricional quanto aos direitos nela especificados.

E poderá ser assinada por advogado comum às partes, havendo a interrupção do prazo prescricional quanto à ação, para todos os pedidos, inclusive os não previstos no acordo.

A assertiva “A” é considerada correta já que afirma não ser possível Advogado comum e existir a suspensão do prazo prescricional apenas em relação aos direitos especificados naquela petição inicial (e não todos os direitos do contrato de trabalho). As demais assertivas são facilmente identificadas como incorretas.



A última questão sobre o assunto:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 17ª Região (ES) Prova: FCC - 2022 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Cícero e a sua empregadora, o Buffet Infantil Mágico de Oz Ltda., pretendem a homologação de acordo extrajudicial para colocarem fim a qualquer pendência decorrente da extinção do contrato de trabalho entre ambos. Nessa situação, conforme prevê a CLT, Cícero e o Buffet deverão apresentar em Juízo a petição de acordo

A podendo se valer de advogado comum, em até 10 dias da extinção do contrato de trabalho, a fim de que se evite a incidência da multa pelo atraso na quitação rescisória, eis que a distribuição da competente ação suspende o prazo para pagamento das verbas rescisórias.

B sendo que cada parte deverá estar representada por advogado próprio, salvo se for advogado comum do sindicato da categoria do autor, em até 10 dias da extinção do contrato de trabalho, a fim de que se evite a incidência da multa pelo atraso na quitação rescisória, eis que a distribuição da competente ação suspende o prazo para pagamento das verbas rescisórias.

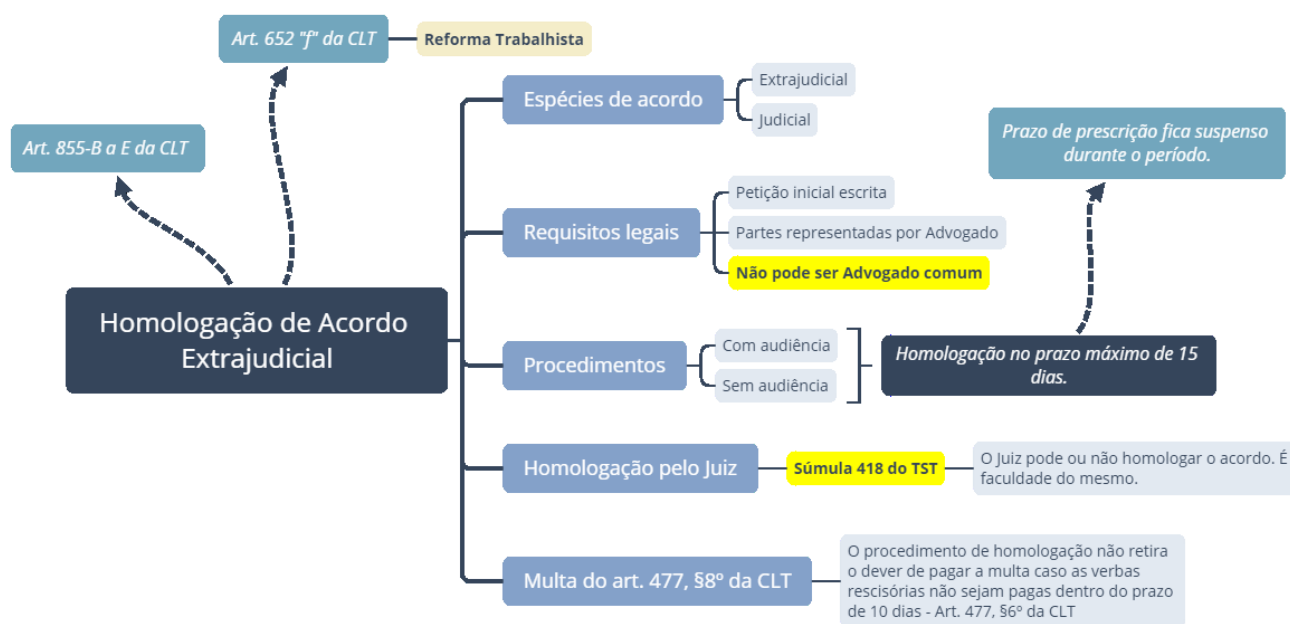
C facultado patrocínio de advogado comum, em até 8 dias da extinção do contrato de trabalho, a fim de que se evite a incidência da multa pelo atraso na quitação rescisória, eis que a distribuição da competente ação interrompe o prazo para pagamento das verbas rescisórias.

D podendo as partes estarem representadas por advogado comum, sendo que a simples distribuição da competente ação não suspende o prazo para pagamento das verbas rescisórias, sob pena de incidência da multa respectiva prevista em lei.

E situação em que cada parte deverá estar representada por advogado próprio, sendo que a simples distribuição da competente ação não suspende o prazo para pagamento das verbas rescisórias, sob pena de incidência da multa respectiva prevista em lei.

A única assertiva correta é a letra “E” , pois diz que cada parte deverá ser representada por um Advogado (não pode ser comum) e que o prazo do art. 477 da CLT não é sofre qualquer reflexo do ajuizamento da ação, sendo as verbas rescisórias pagas em 10 dias sobre pena de multa nela prevista.





AÇÃO CIVIL PÚBLICA

A ação civil pública encontra-se prevista na **Lei n. 7347/85**, no **art. 129 da CF/88** e no **art. 83, III da LC n. 75/93**, sendo utilizada “para a defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos”, conforme redação do último dispositivo citado.

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: III - promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos.

A competência é da Vara do Trabalho do **local do dano**, nos termos do art. 2º da Lei 7347/85, complementado pela OJ 130 da SDI-2 do TST, que trata do dano local, regional, suprarregional/nacional. Assim, o entendimento do TST pode ser resumido da seguinte maneira:



Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Parágrafo único: A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.

OJ 130. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. LOCAL DO DANO. LEI Nº 7.347/1985, ART. 2º. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 93 (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) – Res. 186/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 I – A competência para a Ação Civil Pública fixa-se pela extensão do dano. II – Em caso de dano de abrangência regional, que atinja cidades sujeitas à jurisdição de mais de uma Vara do Trabalho, a competência será de qualquer das varas das localidades atingidas, ainda que vinculadas a Tribunais Regionais do Trabalho distintos. III – Em caso de dano de abrangência suprarregional ou nacional, há competência concorrente para a Ação Civil Pública das varas do trabalho das sedes dos Tribunais Regionais do Trabalho. IV – Estará prevento o juízo a que a primeira ação houver sido distribuída.

- **Dano local:** Vara do Trabalho do local do dano;
- **Dano regional:** Qualquer Vara do Trabalho das localidades atingidas;
- **Dano suprarregional/nacional:** Qualquer das Varas do Trabalho das Sedes do TRTs.

A ação em estudo poderá ser ajuizada pelos legitimados do art. 5º da Lei 7347/85, sendo que na esfera trabalhista destacam-se o MPT e os Sindicatos, sendo que o último não precisa estar constituído há mais de 1 ano e nem constar em seu estatuto a finalidade de proteção aos interesses discutidos em juízo, pois tal situação já é presumida pelo art. 8º, III da CF/88.

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: I - o Ministério Público; II - a Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; V - a associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. .



Por fim, **não há litispendência** entre a ação civil pública e ação individual que busquem proteger os mesmos direitos, mas o titular do direito deve suspender a ação individual caso queira se beneficiar da decisão proferida na ação coletiva. Já em relação à coisa julgada, não haverá coisa julgada material quando a ação for julgada **improcedente por insuficiência de provas**, mas a coisa julgada material será formada para os legitimados coletivos na improcedência por outros motivos, podendo o titular do direito ajuizar ação individual para discutir o tema. Já na procedência dos pedidos, a coisa julgada material será formada tanto para legitimados coletivos quanto para os individuais,

Não há litispendência entre a ação civil pública e ação individual, mas para que o titular do direito possa se beneficiar da decisão proferida na ação civil pública, deve suspender a ação individual.

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

A ação em estudo, **admitida e diversas vezes utilizada no processo do trabalho**, é ajuizada pelo devedor que quer quitar a sua obrigação, mas encontra resistência do credor ou de fato alheio à vontade daqueles. Assim, buscando evitar os efeitos danosos da mora, ajuíza a ação de consignação em pagamento para depositar a quantia devida ou para entregar em juízo a coisa igualmente devida. Prevista nos **artigos 539 e seguintes do CPC**, bem como no **art. 335 do CC**, sendo que o Código de Processo Civil trata do procedimento a ser adotado e o Código Civil traz as hipóteses legais de ajuizamento da referida ação. Não se admite no processo do trabalho a consignação extrajudicial, mas tão somente a judicial e de obrigações de pagamento de quantia ou ente ou de coisa, não sendo possível o ajuizamento para obrigações de fazer e não fazer.

Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. § 1º Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa. § 2º Decorrido o prazo do § 1º, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. § 3º Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. § 4º Não proposta a ação no prazo do § 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante.



A ação de consignação em pagamento será ajuizada no local da prestação dos serviços, conforme **art. 651 da CLT**, sendo ajuizada por devedor ou terceiros, como sucessores, sócios, dentre outros. Já o polo passivo será ocupado pelo credor da obrigação.

Art. 651 - A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutra localidade ou no estrangeiro.

Em relação ao procedimento é importante destacar que o art. 545 do CPC permite a **complementação do depósito** quando o credor, em sua defesa, alegar que aquele é insuficiente. Além disso, o mesmo credor poderá levantar a quantia ou coisa depositada, por ser incontroversa, continuando o processo em relação à parte controvertida, ou seja, duvidosa. Assim, se alego que a quantia depositada (R\$10.000,00) é insuficiente porque seria devida quantia superior (R\$15.000,00), posso sacar o valor originariamente depositado, discutindo-se a diferença de R\$5.000,00.

Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. § 1º No caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. § 2º A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária.

AÇÃO MONITÓRIA

A ação monitória está prevista no **art. 700 do CPC**, sendo utilizada pelo credor que possui prova escrita do débito, mas **sem eficácia de título executivo**. Como exemplos pode-se citar uma confissão de dívida, uma carta em que o devedor reconhece a dívida, o termo de rescisão do contrato de trabalho (TRCT) que não foi pago, dentre outros.



A vantagem de se ajuizar a ação monitória na hipótese é que não há necessidade de se passar para todo o trâmite de uma ação de conhecimento, em que se busca o reconhecimento do direito por sentença, já que na ação monitória já se parte do pressuposto que a obrigação é devida, o que gera a expedição de mandado de pagamento, entrega de coisa ou para a execução da obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 701 do CPC. Salienta-se que tal ação é **admitida no processo do trabalho**. Após a notificação, o devedor poderá apresentar embargos para discutir eventual vício no documento apresentado pelo autor. Caso não seja cumprida a obrigação ou apresentados os embargos, será constituído de pleno direito o **título executivo judicial**.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. § 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.



Lembre-se que a ação monitória será ajuizada quando a parte tiver documento sem força de título executivo judicial que prova a existência da obrigação. Caso tenha título executivo judicial ou extrajudicial, deverá ajuizar ação de execução.

RESUMO

A ação rescisória é utilizada para desconstituir uma decisão de mérito que transitou em julgado com um vício grave, constante no art. 966 do CPC. Digamos que é a última maneira de conseguir a desconstituição daquela decisão, já que não cabe mais qualquer recurso em virtude do trânsito em julgado. A referida ação está prevista no art. 836 da CLT.

Conforme dispõe o referido artigo da CLT, como pressuposto de admissibilidade da rescisória,



será realizado um depósito prévio de 20% do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor, hipótese em que será dispensado de tal requisito. Nos termos da Instrução Normativa n. 31/2007, a massa falida está dispensada da realização do referido depósito.

O CPC traz no art. 968, §2º uma limitação em relação ao depósito, que não pode ser de valor superior a 1.000 salários mínimos.

Além disso, é importante dizer que o valor depositado pode ser levantado pelo autor da rescisória, ou pode ser “perdido” para a outra parte, como multa, nos termos do art. 968, II, do CPC, caso a ação rescisória seja inadmitida ou julgada improcedente.

A utilização da ação rescisória não depende da interposição prévia de recursos, conforme prescreve a Súmula n. 514 do STF.

Sobre a competência para a ação rescisória, sempre de Tribunal, seguimos as seguintes regras: a. TRT: Se a decisão que transitou em julgado foi uma sentença, caberá o ajuizamento perante o Tribunal Regional do Trabalho. Se a decisão com trânsito em julgado for do TRT, caberá ao próprio TRT o processamento e julgamento da rescisória. b. TST: Caberá o ajuizamento da ação rescisória perante o TST na hipótese de a decisão rescindenda ser acórdão daquele tribunal.

Atenção para a seguinte regra sobre competência dos tribunais para a ação rescisória: todo tribunal possui competência para processar e julgar as ações rescisórias de seus próprios julgados. Assim, se o acórdão do TRT é objeto da rescisória, a ação será da competência do próprio TRT. Se fosse um acordo do TST, a competência seria do TST.

A incompetência não deve mais ser encarada como hipótese de inépcia da petição inicial, como descrito na OJ nº 70 da SDI-2 do TST, uma vez que os §§5º e 6º do art. 968 do CPC diz que deverá o autor ser intimado para emendar a petição inicial e corrigi-la, remetendo-se os autos ao juízo competente.

A legitimidade para o ajuizamento da ação rescisória muito se assemelha à regra de legitimidade para a interposição dos recursos, já que ambos podem ser utilizados pelas partes, por terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. Em relação ao último, quando atua como fiscal da lei, há a importante Súmula nº 407 do TST que diz que o órgão pode ajuizar ação rescisória em qualquer hipótese prevista no art. 966 do CPC, não estando submetido a qualquer restrição que pareça existir no art. 967 do CPC.

Vamos lembrar que a Súmula n. 425 do TST, muitas vezes cobrada nos concursos trabalhistas, limita o *jus postulandi* na seara trabalhista, afirmando que o instituto previsto no art. 791 da CLT não se aplica a alguns procedimentos, a saber: ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar e recursos para o TST.

Como pressupostos para o ajuizamento da ação rescisória temos: a. decisão de mérito (processo extinto com resolução do mérito); b. trânsito em julgado (para haver a formação da coisa julgada



material); c. ajuizamento no prazo decadencial de 2 anos a contar do trânsito em julgado; d. a indicação de um dos vícios descritos no art. 966 do CPC.

Talvez a modificação mais significativa realizada pelo CPC, em relação aos requisitos de admissibilidade da ação, tenha sido a inclusão do §2º do art. 966, que trata da possibilidade de ajuizamento da ação em face de decisão que não seja de mérito, mas que impeça a nova propositura da ação ou a admissibilidade de recurso.

Acerca da indicação de um dos vícios do art. 966 do CPC, temos que explicar a Súmula nº 408 do TST, que trata do *iura novit cúria* (o Juiz conhece o direito). Digamos que o autor tenha ajuizado a ação rescisória por haver incompetência absoluta do juízo que proferiu a decisão. Tal vício consta no inciso II do art. 966 do CPC. Ocorre que na rescisória não há necessidade de menção ao dispositivo legal referido, bem como não haverá qualquer prejuízo caso o inciso mencionado na petição inicial esteja errado. Isso ocorre porque o Juiz conhece o direito e poderá entender que a parte alega a incompetência absoluta que está prevista no inciso II do art. 966 do CPC.

Há apenas uma exceção na Súmula nº 408 do TST: caso a rescisória seja ajuizada com base no inciso V do art. 966 do CPC, que trata da hipótese de *violação à literal dispositivo de lei*, deverá o autor obrigatoriamente mencionar o artigo de lei que entende ter sido violado.

Sobre as hipóteses para ajuizamento da ação rescisória, é importante destacar que o CPC trouxe, ao lado de dolo e colusão, que já eram motivos no CPC/73, a coação e a simulação, no inciso III do art. 966 do CPC.

O tema *ação rescisória de ação rescisória* é tratado na Súmula n. 400 do TST, sendo permitida a rescisória de rescisória, mas com uma condição: o vício apontado na 2ª rescisória deve estar relacionado ao procedimento e julgamento da 1ª rescisória. Não é possível, por exemplo, voltar a discussão acerca da incompetência absoluta do Juiz que julgou a ação originária, entretanto é válido o ajuizamento da ação rescisória para discutir, por exemplo, a incompetência absoluta do Tribunal que julgou a 1ª rescisória.

O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, de tutela provisória, conforme art. 969 do CPC. Assim, a suspensão da execução da decisão rescindenda é uma hipótese excepcional, devendo haver pedido e preenchimento dos requisitos legais.

Em relação ao procedimento, além do que já foi dito, destacamos a regra sobre citação do réu para apresentação de defesa, pois o art. 970 do CPC traz regra totalmente diversa daquela usualmente utilizada no processo do trabalho. O Relator da ação rescisória determinará a citação do réu para apresentar defesa no prazo que fixar, que pode ser entre 15 e 30 dias. O prazo começa a contar do recebimento da citação e não da sua juntada aos autos, já que não se aplica o art. 231 do CPC ao processo trabalhista.



Não sendo apresentada defesa no prazo assinado, não teremos os efeitos da revelia, já que a Súmula nº 398 do TST diz que “considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública, a revelia não produz confissão na ação rescisória”.

As provas serão produzidas no primeiro grau de jurisdição, conforme art. 972 do CPC – prazo de 1 a 3 meses para produção da prova, por meio de carta de ordem. Após a conclusão das provas, os autos retornarão ao Tribunal para julgamento.

As razões finais serão apresentadas por escrita, em prazo sucessivo de 10 dias, nos termos do art. 973 do CPC.

A legitimidade ativa para o mandado de segurança é de qualquer pessoa física ou jurídica, conforme dispõe o art. 1º da Lei n. 12.016/2009, já que qualquer pessoa pode vir a sofrer com a atuação ilegal ou abusiva de autoridade pública.

A legitimidade passiva é da pessoa jurídica, e não da autoridade coatora, mas é a primeira que arcará com os efeitos patrimoniais do desfazimento do ato. A autoridade coatora atua no processo apenas apresentando as suas informações, de forma a auxiliar o Juiz a desvendar se o ato foi legal ou ilegal.

Em relação à competência funcional, temos que saber que órgão da Justiça do Trabalho possui competência para a ação em estudo. Todos os graus de jurisdição são competentes, a depender do ato questionado. Vejamos: Vara do Trabalho: se o ato questionado for exterior à Justiça do Trabalho, como a autuação promovida pelo MTE. TRT: se o ato questionado for de Juiz do Trabalho, Desembargador do TRT e servidores do TRT. TST: se o ato questionado for de Ministro do TST.

A competência territorial é a sede funcional da autoridade coatora, mas, apesar de ser competência territorial, é entendida como absoluta, o que permite que haja a declaração de incompetência *ex officio*, com remessa dos autos ao juízo competente, conforme o art. 64 do CPC.

O mandado de segurança repressivo, ou seja, aquele utilizado quando já houve a violação do direito, deve ser impetrado no prazo máximo de 120 dias, a contar da ciência do ato, conforme o art. 23 da Lei n. 12.016/2009. Trata-se de prazo decadencial, que não se suspende ou interrompe. Nesse ponto, é sempre importante lembrar o entendimento do STF, por meio da Súmula n. 430, que diz que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para o mandado de segurança.

Deve-se ainda atentar para a regra prevista no art. 23 da Lei 12.016/09, que permite a renovação do MS caso seja extinto sem resolução do mérito e ainda esteja dentro do prazo decadencial de 120 dias.

Uma das súmulas mais importantes do TST sobre o mandado de segurança é a de nº 415, que regularmente é cobrada nos concursos trabalhistas. Nos termos do entendimento exposto, não



cabe emenda da petição inicial do mandado de segurança para juntada de documentos.

Este tópico serve apenas para lembrar que não se aplica mais o *jus postulandi* ao mandado de segurança desde a edição da Súmula n. 425 do TST, assim redigida: “O *jus postulandi* das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho”.

A súmula do TST mais importante sobre o mandado de segurança, que é sempre lembrada pelas bancas examinadoras, é a de nº 414, que trata da utilização do MS como sucedâneo recursal, isto é, como se fosse um recurso. Sabe-se que o MS não é um recurso (é uma ação), mas pode ser utilizado como se fosse aquele. Imagine a seguinte situação: um pedido de antecipação de tutela indeferida no curso do processo, pode ser impugnado por mandado de segurança. Caso o mesmo pedido seja indeferido na sentença, não caberá a impetração do MS, e sim a interposição de recurso ordinário, já que o RO é o recurso cabível de sentença, conforme art. 895 da CLT.

A respeito do procedimento a ser adotado no mandado de segurança, destaque para a notificação que será expedida à autoridade coatora para que preste informações em 10 dias. Não sendo prestadas, não teremos revelia.

O Ministério Público, que funciona como fiscal da lei no mandado de segurança, oferecerá parecer em 10 dias, sendo a sentença proferida em até 30 dias, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/09.

Por fim, uma informação que pode se tornar uma imensa pegadinha: não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em sede de MS, conforme art. 25 da Lei 12.016/09. Cuidado para as bancas não afirmarem que a condenação decorre de mera sucumbência, pois isso ocorre na ação rescisória.

O inquérito para apuração de falta grave tem por finalidade desconstituir o vínculo de emprego por justa causa, quando o empregado possui estabilidade provisória e é destinatário, por lei, de tal ação.

Duas são as correntes que tratam do cabimento da ação, ou seja, que tratam dos empregados que somente podem ser demitidos por via judicial. A primeira corrente, mais conservadora, diz que o inquérito somente se aplica aos detentores de estabilidade decenal (art. 492 da CLT) e dirigentes sindicais (Súmula n. 379 do TST). A segunda corrente já incluiu, além dos dois mencionados, os diretores de sociedade cooperativa e os membros do Conselho Nacional de Previdência Social. Poucos afirmam que os membros das Comissões de Conciliação Prévia, eleitos pelos empregados, possuem direito ao inquérito.

A petição inicial será obrigatoriamente escrita, conforme art. 853 da CLT, sendo que a ação



tramitará no rito ordinário, sendo ajuizada no local da prestação dos serviços, ou seja, seguindo-se a regra da competência territorial do art. 651 da CLT.

Um dos temas mais cobrados em concursos sobre o inquérito é o prazo para o ajuizamento da demanda em análise. Nos termos do art. 494 da CLT, poderá o empregador suspender o empregado ao praticar uma falta grave. Havendo tal suspensão, dispõe o art. 853 da CLT que a ação deverá ser ajuizada no prazo máximo de 30 dias, contados da data da suspensão, sendo que a Súmula n. 403 do STF afirma ser esse prazo de decadência e que, portanto, não se suspende ou interrompe.

O prazo de decadência do direito do empregador de ajuizar inquérito em face do empregado que incorre em abandono de emprego é contado a partir do momento em que o empregado pretendeu seu retorno ao serviço.

Na ação de inquérito, há outra peculiaridade importante sobre as provas: trata-se do rito com o maior número de testemunhas no processo do trabalho: 6 testemunhas para cada parte. Não existe qualquer outra ação com tantas testemunhas para cada parte. A regra consta no art. 821 da CLT.

A sentença pode produzir os seguintes efeitos:

a. Procedência:

a.1. Com suspensão do empregado: sentença desconstitutiva, que extingue o vínculo na data da suspensão.

a.2. Sem suspensão do empregado: sentença desconstitutiva, que extingue o vínculo na data de sua prolação.

b. Improcedência:

b.1. Com suspensão do empregado: sentença condenatória do empregador, determinando a reintegração do obreiro e o pagamento dos salários do período de suspensão.

b.2. Sem suspensão do empregado: sentença declaratória, mantendo-se o vínculo normalmente.

Na improcedência com suspensão do empregado, o empregador é condenado a reintegrá-lo e a pagar as verbas do período da suspensão, uma vez que a sentença possui natureza dúplice, ou seja, tanto pode beneficiar o empregador (autor da ação), em caso de procedência, como pode beneficiar o réu, em caso de improcedência, sem a necessidade de pedido contraposto ou reconvenção por parte deste último.



FIM

